

الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ

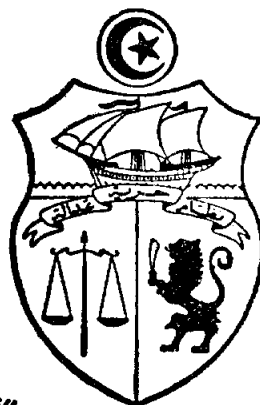
قَوَانِينٌ وَتَرَاتِيبٌ

**LE JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
paraît le MARDI et le VENDREDI

**IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**

Les annonces peuvent être déposées :
au siège : Route de Radès Km 2
Tél. : 295.014 - 295.124
ou au bureau de Tunis, 1, Rue Hannon
Tél. : 243.873

C.C.P. : N° 610.15 Tunis
Comptes courants bancaires :
U.I.B. : 35/70/100
B.N.T. : 006.046
S.T.B. : 0057 608/8



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

T A R I F S

	EDITION Originale		EDITION Originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie				
Algérie				
Maroc	7 D. 000	4 D. 500	9 D. 600	6 D. 100
Autres pays	10 D. 500	6 D. 100	14 D. 000	7 D. 900
Prix du numéro ..	0 D. 100		0 D. 150	

Prix des Annonces

La ligne 0 D. 150

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction Française)

SOMMAIRE

LOIS

LOI N° 75-26 du 28 avril 1975, portant ratification du Protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971	844
LOI N° 75-27 du 28 avril 1975, portant ratification de la Convention de prêt conclue à Abou Dhabi le 18 décembre 1974 entre la Tunisie et l'Etat des Emirats Arabes Unis	844
LOI N° 75-28 du 28 avril 1975, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Banque Africaine de Développement	844
LOI N° 75-29 du 28 avril 1975, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Compagnie Tunisienne de Navigation	844
LOI N° 75-30 du 28 avril 1975, autorisant l'Etat à souscrire au capital de la Société des Ciments Portland de Bizerte	844
LOI N° 75-31 du 28 avril 1975, relative au régime de retraite de certains fonctionnaires	844
LOI N° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du Code de la presse	845
LOI N° 75-12 du 26 février 1975 (rectificatif)	850

DECRETS ET ARRETES

PREMIER MINISTRE

DECRET N° 75-241 du 25 avril 1975, approuvant le règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de l'Institut d'Economie Quantitative Ali Bach Hamba ..	850
DECRET N° 75-252 du 25 avril 1975, modifiant le décret n° 74-153 du 6 mars 1974, fixant le statut particulier du personnel contractuel de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne	851
DECRET N° 75-253 du 25 avril 1975, modifiant le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974, relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'administration	851
DECRET N° 75-254 du 25 avril 1975, modifiant et complétant le décret N° 73-494 du 20 octobre 1973, portant statut des cadres des bibliothèques, de la documentation et des archives de l'administration, des collectivités publiques ou locales et des établissements publics	852
ARRETE du Premier Ministre du 25 avril 1975, modifiant l'arrêté du 20 octobre 1973, portant reclassement des personnels de bibliothèques, de la documentation et des archives	852
NOMINATION d'un chargé de mission	853

MINISTRE DE LA JUSTICE

ARRETE du Ministre de la Justice du 19 avril 1975, instituant une justice cantonale à la Chebba	853
---	-----

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

LISTES d'aptitude	853
-------------------------	-----

MINISTRE DE L'INTERIEUR

DECRETS N°s 75-242 à 247 du 25 avril 1975, portant création de communes à Bir Ali Ben Khelifa, El Hancha, Jelma, Ghomrassen, Chorbane et Nefza	853
DECRET N° 75-248 du 25 avril 1975, portant suppression de la commune de Ghanouch et le rattachement de sa circonscription à la commune de Gabès	856
DECRET N° 75-249 du 25 avril 1975, portant suppression des communes de Chihia et Gremda et le rattachement de leurs circonscriptions à la commune de Sfax	856
DECRET N° 75-250 du 25 avril 1975, fixant le statut particulier des agents de la protection civile	857
DECRET N° 75-251 du 25 avril 1975, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents de la protection civile	858
ARRETE du Ministre de l'Intérieur du 25 avril 1975, portant reclassement des agents de la protection civile	859

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION d'un chef de service hospitalo-sanitaire des hopitaux régionaux	861
--	-----

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

DECRET N° 75-240 du 24 avril 1975, modifiant le décret n° 67-391 du 6 novembre 1967, relatif à l'hygiène, la sécurité et l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements du commerce, de l'industrie et des professions libérales	861
CONVENTION Collective Nationale des usines des boissons gazeuses non alcoolisées, sirop et aux minérales	861

MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DECRET N° 75-256 du 25 avril 1975, modifiant le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du Ministère de la Jeunesse et des Sports	870
--	-----

AVIS ET COMMUNICATIONS

ANNONCES	871
----------------	-----

LOIS

Loi N° 75-26 du 28 avril 1975, portant ratification du protocole portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifié le Protocole annexé à la présente loi, portant prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, signé au nom de la République Tunisienne, à Washington, le 19 avril 1974.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 avril 1975

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 22 avril 1975.

Loi N° 75-27 du 28 avril 1975, portant ratification de la Convention de Prêt conclue à Abou-Dhabi, le 18 décembre 1974 entre la Tunisie et l'Etat des Emirats Arabes-Unis (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifiée la Convention annexée à la présente loi, conclue à Abou Dhabi, le 18 décembre 1974 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes-Unis.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 avril 1975

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 22 avril 1975.

Loi N° 75-28 du 28 avril 1975, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Banque Africaine de Développement (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la Banque Africaine de Développement à concurrence de trois millions deux cent mille unités de compte (3.200.000 U.C.) soit un million six cent cinquante-cinq mille dinars (1.655.000 Dinars).

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 22 avril 1975.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 avril 1975

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Loi N° 75-29 du 28 avril 1975, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Compagnie Tunisienne de Navigation (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la Compagnie Tunisienne de Navigation à concurrence de un million cent cinquante mille dinars (1.150.000D).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 avril 1975

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 22 avril 1975.

Loi N° 75-30 du 28 avril 1975, autorisant l'Etat à souscrire au capital de la Société des Ciments Portland de Bizerte (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire au capital de la Société des Ciments Portland de Bizerte au moyen du rachat de cent vingt-six mille huit cent quarante quatre actions (126.844), détenues par le groupement des actionnaires français, pour une valeur de cent soixante deux mille deux cent quatre-vingt-six dinars, cent quatre millimes (162.286D,104M).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 avril 1975

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 22 avril 1975.

Loi N° 75-31 du 28 avril 1975, relative au régime de retraite de certains fonctionnaires (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Pendant une période de 2 ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, pourront être pris en compte dans la constitution du droit à pen-

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 22 avril 1975.

sion et la liquidation de la pension des agents tributaires de la loi N° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraites, les périodes de services effectifs à plein temps et rémunérés accomplis après l'âge de 18 ans au sein des organisations nationales et notamment le P.S.D., l'UGTT, l'UTICA, l'UNAT, l'UGET et l'UNFT.

ART. 2. — Cette prise en compte est subordonnée :

1) au versement par les intéressés de la retenue légale calculée sur la base des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et afférents à l'indice d'intégration dans l'un des corps régis par la loi sus-visée N° 59-18 du 5 février 1959;

2) au paiement par l'organisme employeur de la subvention correspondante prévue à l'article 8 de la loi sus-visée N° 59-18 du 5 février 1959.

Le versement de la retenue légale peut être échelonné, à la demande de l'intéressé, dans les conditions prévues par la loi sus-visée N° 59-18 du 5 février 1959.

ART. 3. — Les personnels intéressés doivent, dans un délai d'un an à dater de la promulgation de la présente loi faire connaître par lettre adressée au Ministère des Finances et dont il sera accusé réception, s'ils entendent bénéficier de la faculté prévue à l'article premier de la présente loi.

ART. 4. — Au-delà de la période de deux ans prévue à l'article premier de la présente loi, la rétroaffiliation ne pourra être admise qu'aux agents qui n'auront pas dépassé l'âge de 50 ans au moment de leur intégration.

Cette rétroaffiliation sera réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 avril 1975

Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi N° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du « Code de la Presse » (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les textes publiés ci-après, relatifs, à l'imprimerie, l'édition, la librairie et la presse sont réunis en un seul corps sous le titre de « Code de la Presse ».

ART. 2. — Sont abrogés, à compter de la date de mise en vigueur du Code de la Presse, tous les textes antérieurs contraires au dit code et notamment le décret du 9 février 1956 sur l'imprimerie, la librairie et la presse.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 avril 1975

Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 22 avril 1975.

CODE DE LA PRESSE

CHAPITRE PREMIER DU DEPOT LEGAL

Article Premier. — L'imprimerie, la presse et la librairie sont libres dans les conditions définies par le présent Code.

Art 2. — Les imprimés et écrits de toute nature (livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie, bulletins, annuaires, recueils ou autres), les oeuvres musicales, photographiques, phonographiques, mises publiquement en vente, en distribution ou

en location, ou cédées pour la reproduction, sont soumis à la formalité du dépôt légal.

Art 3. — Ne sont pas soumis au dépôt légal prévu à l'article précédent :

— les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles, formules ou factures, états, actes, registres etc.

— Les travaux d'impression dits de ville, tels que lettres et cartes d'invitation, d'avis, d'adresse, de visite et enveloppes à en-tête.

— Les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillon etc...

— Les bulletins de vote et les titres de valeur financière.

Art 4. — Le dépôt légal doit être effectué par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou le distributeur conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 5. — Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants édités, imprimés, fabriqués, mis en vente, en location ou en distribution, en vue de leur diffusion ou de leur reproduction et de nature à en permettre la conservation.

Art. 6. — Tous travaux de fabrication d'oeuvres graphiques, photographiques ou phonographiques, soumis à l'application des dispositions de l'article 2 du présent Code, doivent être inscrits, selon le cas, par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou le distributeur sur des registres spéciaux.

Chaque inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.

Art. 7. — Les mentions qui doivent figurer sur tous les exemplaires d'une même oeuvre produite en Tunisie, et soumise au dépôt légal, ainsi que les modalités d'inscription sur les registres de travaux, sont fixées par décret.

Art. 8. — Le dépôt légal de toutes oeuvres imprimées, produites ou reproduites en Tunisie, incombe, selon le cas, à l'imprimeur ou au producteur et a lieu dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication.

Un dépôt par l'imprimeur de toute oeuvre graphique et par le producteur de toute oeuvre photographique, phonographique non musicale, périodique ou non, doit être effectué en un exemplaire auprès du Secrétariat d'Etat à l'Information, en deux exemplaires, auprès du Ministère de l'Intérieur, en un exemplaire auprès du Gouvernorat et du Parquet territorialement compétents, et en quatre exemplaires auprès de la Bibliothèque Nationale.

Lorsque l'oeuvre est imprimée, produite ou reproduite à l'étranger mais éditée en Tunisie, le dépôt incombe à l'éditeur dans les mêmes conditions prévues aux paragraphes précédents pour l'imprimeur ou le producteur.

En outre un dépôt de tout écrit périodique paraissant en Tunisie a lieu dès achèvement du tirage par l'imprimeur en cinq exemplaires auprès du Secrétariat d'Etat à l'Information et en deux exemplaires auprès du Parquet Général.

Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui l'a eue le dernier en main et ce avant toute mise à la disposition du public.

Lorsqu'il s'agit de partitions ou d'oeuvres sonores musicales, produites ou reproduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le fabricant auprès du Conservatoire National de Musique et ce, avant toute mise à la disposition du public.

Art 9. — Le dépôt légal de toute oeuvre imprimée ou produite à l'étranger, introduite en Tunisie, et mise publiquement en vente, en location ou en distribution gratuite, incombe au distributeur avant toute mise à la disposition du public.

Un dépôt de toute oeuvre graphique, photographique ou phonographique non musicale, périodique ou non, paraissant à l'étranger et introduite en Tunisie, doit être effectué en un exemplaire auprès du Secrétariat d'Etat à l'Information et en un exemplaire auprès du Ministère de l'Intérieur.

En outre un dépôt de tout écrit périodique paraissant à l'étranger et devant être mis à la disposition du public en Tunisie est effectué en cinq exemplaires auprès du Secrétariat d'Etat à l'Information.

Lorsqu'il s'agit de partitions ou d'oeuvres sonores musicales, produites à l'étranger et introduites en Tunisie, un dépôt

en un exemplaire est effectué par le distributeur auprès du Conservatoire National de Musique avant toute mise à la disposition du public.

Art 10. — Les modalités d'application du dépôt légal seront déterminées par décret.

Art 11. — En cas d'inexécution totale ou partielle des dépôts prescrits par le présent code, il pourra être procédé à l'achat d'office dans le commerce des exemplaires non déposés de l'oeuvre, et ce aux frais de la personne physique ou morale soumise à l'application du dépôt légal.

Art 12. — Sera puni d'une amende de 20 à 200 dinars, et en cas de récidive de 40 à 400 dinars, quiconque se sera soustrait aux obligations mises à sa charge par les dispositions du présent chapitre ainsi que les textes pris pour son application.

En outre les oeuvres publiées ou introduites en Tunisie en contravention aux dispositions précédentes peuvent être saisies par décision du Ministre de l'Intérieur sur avis du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de l'Information.

La confiscation des exemplaires mis illégalement à la disposition du public peut être ordonnée par la juridiction compétente.

CHAPITRE II

DES PUBLICATIONS PERIODIQUES

Section I. — Des publications nationales

Art 13. — Avant la publication de tout périodique, il sera fait au Ministère de l'Intérieur une déclaration rédigée sur papier timbré et signée du directeur du périodique. Il en sera donné récépissé.

Cette déclaration doit mentionner :

- 1) le titre du périodique et sa périodicité;
- 2) les nom, prénoms, nationalité et domicile du directeur du périodique;
- 3) l'imprimerie où il doit être imprimé;
- 4) la ou les langues dans lesquelles sera rédigé le périodique;
- 5) le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce;
- 6) les noms, prénoms, professions et domiciles des membres du Conseil d'Administration, du Comité Directeur, et d'une façon générale, des dirigeants de la personne morale.

Tout changement apporté aux indications ci-dessus énumérées sera déclaré dans les cinq jours.

Seront joints à cette déclaration :

- un extrait datant de moins de trois mois du casier judiciaire du directeur,
- la justification de l'accomplissement des formalités légales de constitution en cas de société.

Le Ministère de l'Intérieur transmettra au Secrétariat d'Etat à l'Information et au Parquet des copies de la déclaration et leur fera mention de toutes les pièces fournies par l'intéressé.

Art 14. — Avant l'impression de tout périodique, l'imprimeur doit exiger le récépissé délivré par le Ministère de l'Intérieur.

Art 15. — Tout périodique doit avoir un directeur. Lorsque le périodique est publié par une personne morale, le directeur doit être choisi, selon le cas, parmi les membres du Conseil d'Administration ou du Comité Directeur.

Art 16. — Le Directeur de la publication doit être majeur, avoir son domicile réel en Tunisie et jouir de ses droits civils et politiques.

Il doit en outre être de nationalité tunisienne.

Art 17. — En cas d'infraction aux dispositions prescrites par les articles 13 à 16 du présent Code, le propriétaire, le directeur ou l'imprimeur seront punis d'une amende de 120 à 1.200 dinars.

Le périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités prescrites par les articles 13 à 16 sous peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 240 dinars, prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du pro-

noncé du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire et du 3ème jour qui suivra sa notification s'il est rendu par défaut et ce, nonobstant opposition ou appel. Le Tribunal peut en outre ordonner la suspension du périodique.

Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la Cour dans le délai de dix jours.

Art 18. — Tout périodique doit faire connaître au public les noms de ceux qui en ont la direction.

Ces noms doivent être imprimés sur tous les exemplaires sous peine d'une amende de 10 à 100 dinars pour chaque numéro publié en contravention à la présente disposition.

Art 19. — Tous propriétaires, associés, actionnaires, bailleurs de fonds ou autres participants à la vie financière d'un périodique n'ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique ou technique, doivent être de nationalité tunisienne.

Toute personne convaincue d'avoir prêté son nom au propriétaire ou au commanditaire d'une publication, de quelque manière que ce soit, sera punie de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 D à 10.000 Dinars.

Au cas où l'opération de « prête-nom » aura été faite par une société ou une association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s'étendra au président du Conseil d'Administration, au gérant ou aux dirigeants, suivant le type de société ou d'association.

Art 20. — Chaque périodique doit arrêter, pour une période de trois mois un tarif de sa publicité isolée, et s'il y a lieu, un tarif de sa publicité couplée avec un ou plusieurs périodiques, et les communiquer à toute personne intéressée. L'annonceur peut adopter le tarif de son choix. Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui est arrêté pour une période de trois mois.

Art 21. — Les infractions aux articles 19 et 20, seront punies d'une amende de 100 à 2.000 Dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art 22. — Sans préjudice des autres conditions exigées par la législation en vigueur, le fait pour le propriétaire, le directeur, ou un collaborateur d'un périodique de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère à l'exception de ceux provenant des abonnements ou expressément agréés par le Secrétariat d'Etat à l'Information, et des fonds destinés au paiement de publicité conformément à l'article 20 du présent Code, est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 à 2.000 D ou de l'une de ces deux peines seulement, qui sera prononcée contre l'auteur, le co-auteur et le complice d'une telle transaction.

Art 23. — Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé ou suivi de l'indication « publicité » ou « communiqué ».

Le fait pour le propriétaire, le directeur ou un collaborateur du périodique de recevoir une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir une publicité en information, est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 200 à 2.000 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l'a consenti sont punis comme auteurs principaux.

Section 2. — Des publications étrangères

Art 24. — Est réputé étrangère, au regard du présent Code quelle qu'en soit la langue d'expression, toute publication périodique ou non, toute entreprise de presse dont le capital est en totalité ou en majorité étranger ou ayant son siège à l'étranger.

Art 25. — La publication, l'introduction et la circulation en Tunisie des oeuvres étrangères périodiques ou non, pourront être interdites par décision du Ministre de l'Intérieur, sur avis du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Information.

Section 3. — Des rectifications et du droit de réponse

Art 26. — Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement en tête du plus prochain numéro du périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par le dit périodique.

En cas de refus d'insertion, le directeur de la publication est passible d'une amende de 24 à 240 dinars.

Art 27. — Le directeur de la publication sera tenu d'insérer les réponses de toute personne visée, sous peine d'une amende de 12 à 120 dinars, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l'infraction pourrait donner lieu.

Pour ce faire, le délai est de 3 jours pour les quotidiens, et dans le numéro qui suivra le surlendemain pour les non quotidiens. Le délai commence à courir à partir de la date de réception.

Art 28. — Cette insertion se fera dans une place où les lecteurs en prendront fatalement connaissance, en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait plus long.

Art 29. — La réponse sera toujours gratuite et exigible dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Elle pourra être envoyée par lettre recommandée.

Art 30. — Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

Art 31. — Les tribunaux limiteront l'exercice du droit de réponse dans le cas où les termes de la réponse seraient contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur et à la considération du journaliste.

Art 32. — Sera assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines sans préjudice de l'action en dommage-intérêts, le fait de retrancher, dans une des éditions la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

Le tribunal statuera dans les dix jours de la citation ou de la convocation sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, notwithstanding opposition ou appel. S'il y a appel il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

Art 33. — Toutefois durant les périodes électorales, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par l'article 27 sera, pour les quotidiens, réduit à vingt quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du quotidien dans lequel elle devra paraître. Dès l'ouverture de la période électorale, le directeur de la publication sera tenu de déclarer au Parquet, sous peine d'application des dispositions édictées par l'article 27, l'heure à laquelle pendant cette période il entend commencer le tirage de son journal. Le délai de convocation sur refus d'insertion sera réduit à vingt quatre heures, et la convocation pourra être délivrée d'heure en heure par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Première Instance. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, notwithstanding opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans les vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.400 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art 34. — L'action en insertion forcée se prescrira après un an, à compter du jour de la publication incriminée.

CHAPITRE III

DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Section I. — De l'affichage

Art 35. — Dans chaque commune, le Président de la Municipalité, et dans les autres localités, le Gouverneur, désignera les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des actes émanant de l'autorité publique.

Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.

Les affiches des actes émanant de l'autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 20 à 200 dinars et en cas de récidive de 40 à 400 dinars.

Art 36. — Pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité administrative pour l'apposition des affiches électorales dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, relatives aux élections présidentielles, législatives et municipales.

Art 37. — Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à elles réservés, seront punis d'une amende de 12 à 120 dinars. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité, la peine sera d'une amende de 24 à 240 Dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art 38. — Ceux qui, sans autorisation de l'Administration, auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins sur un bien meuble ou immeuble du Domaine de l'Etat, des Etablissements Publics ou sur un bien affecté à l'exécution d'un Service Public, ainsi, que ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d'un immeuble ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins, seront punis d'une amende de 24 à 240 dinars, et d'un emprisonnement de 16 jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 2. — Du colportage et de la vente

Art 39. — Quiconque voudra exercer, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, la profession de colporteur ou de distributeur de livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies, bandes magnétiques, films et disques sera tenu d'en faire la déclaration au siège du Gouvernorat de son domicile.

La déclaration fera mention des nom, prénoms, nationalité, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré au déclarant un récépissé de sa déclaration.

Une copie de la déclaration sera communiquée simultanément par le déclarant au Secrétariat d'Etat à l'Information.

Pour l'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur, l'absence de déclaration préalable, la fausse déclaration le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d'une amende de 2 à 5 dinars et d'un emprisonnement d'un à 15 jours ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé.

Art 40. — Sont punis d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 24 à 240 dinars les distributeurs, colporteurs, vendeurs ou dépositaires qui auront loué ou prêté, à quelque titre que ce soit, tout périodique ou écrit destiné à la vente. Sont passibles des mêmes peines les personnes qui acceptent ou favorisent cette opération.

Art 41. — Sont punis d'un emprisonnement de 16 jours à un an et d'une amende de 100 à 1.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, les colporteurs distributeurs, et en général, tous dépositaires de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies, bandes magnétiques, films et disques à qui ils auront été confiés en vue de la vente ou de la distribution et qui n'auront pas rendu compte de l'exécution de leur mandat, dans le mois qui suit la sommation, à eux faites, par lettre recommandée avec accusé de réception, en présentant à leur mandant le produit de la vente et les invendus.

CHAPITRE IV

DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUS AUTRES MOYENS DE PUBLICATION

Section I. — Provocation aux crimes et délits

Art 42. — Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit selon les définitions prévues par les articles 43 et suivants, ceux qui, par voie de presse ou par tout autre mode intentionnel de propagation, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre la dite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue à l'article 59 du Code Pénal.

Art. 43. — Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes ou délits punis par les articles 208 à 213 et 219 du Code Pénal, soit à un des crimes et délits contre la Sûreté Extérieure de l'Etat, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aura pas été suivie d'effet, de un à 5 ans d'emprisonnement et de 100 à 2.000 dinars d'amende et ce indépendamment de l'application de l'article 32 du Code Pénal. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la Sûreté Intérieure de l'Etat prévus par les articles 63, 64 et 67 à 80 du Code Pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par les mêmes moyens auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol, ou crimes prévus par les articles 304, 305 et 306 du Code Pénal ou crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi.

Art. 44. — Seront punis de deux mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 à 2.000 Dinars, ceux qui par les mêmes moyens auront, soit directement provoqué à la haine des races ou aux délits prévus à l'article 48, soit excité la population à enfreindre la loi du pays.

Art. 45. — Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tous cris et chants séditieux proférés dans les lieux et réunions publics, sans préjudice des dispositions de la loi ou des arrêtés municipaux relatifs aux contraventions.

Art. 46. — Si, pour les infractions des articles 42 à 45 le tribunal a prononcé une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, il pourra en outre décider que, pour un temps ne dépassant pas 5 années, le condamné ne sera ni électeur ni éligible. Dès qu'elle sera définitive, cette décision entraînera la déchéance du mandat électif en cours.

Art. 47. — Toute provocation par l'un des moyens énoncés à l'article 42 adressée à des militaires dans le but, soit de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et des règlements militaires, soit d'empêcher ou de retarder le départ de jeunes soldats, soit de détourner de leurs obligations militaires tous ceux qui, n'étant pas appelés sous les drapeaux, sont néanmoins destinés à y être appelés par l'application de la loi sur le recrutement, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 2.000 Dinars.

Section 2. — Délits contre la chose publique

Art. 48. — L'offense au Président de la République commise par l'un des moyens énoncés dans l'article 42 du présent Code, sera punie d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1.000 à 2.000 Dinars.

Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 100 à 2.000 Dinars, l'offense commise par les mêmes moyens envers le Président de l'Assemblée Nationale, un membre du Gouvernement ou l'un des cultes dont l'exercice est autorisé.

Art. 49. — La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées attribuées à des tiers, lorsque, faites de mauvaise foi, elles auront troublé l'ordre public ou auront été susceptibles de le troubler, seront punies d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 100 à 2.000 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 3. — Délits contre les personnes

Art. 50. — Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé.

La publication par voie directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps constitué non expressément nommés mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces écrits ou imprimés, placards, dessins ou affiches incriminés.

Art. 51. — La diffamation commise par l'un des moyens énoncés dans l'article 42 du présent Code envers l'Ordre Pu-

blic, les Cours, les Armées de Terre, de Mer ou de l'Air, les Corps Constitués et les Administrations Publiques sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars.

Art. 52. — Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs députés, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition.

Art. 53. — La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés dans l'article 42 du présent Code est, sans préjudice des dispositions de l'article 87 du Code des Obligations et Contrats, punie d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par le présent article, mais qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminées, sera punie d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars, lorsqu'elle aura pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Art. 54. — Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure.

L'injure commise par les mêmes moyens énoncés à l'article 42 envers les Corps Constitués ou les personnes désignées par les articles 51 et suivants du présent Code sera, sans préjudice des dispositions de l'article 87 du Code des Obligations et Contrats, punie d'un emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de seize jours à deux mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

La peine d'emprisonnement sera d'un an au maximum et l'amende de 1.200 Dinars si l'injure a été commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminées dans le but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.

Art. 55. — Les articles 51 à 54 du présent Code ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, conjoints ou légataires universels vivants.

Que les auteurs des diffamations ou injures aient ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, conjoints ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans tous les cas, du droit de réponse prévu par l'article 27 du présent Code.

Art. 56. — Sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura expédié par l'Administration des postes et téléphones une correspondance à découvert contenant une diffamation soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés par les articles 48 et 51 à 53 du présent Code.

Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de seize jours à deux mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 57. — La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation contre les Corps Constitués, les Armées de Terre, de Mer ou de l'Air, les Administrations Publiques ou contre toutes les personnes énumérées à l'article 53 du présent Code.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.

La vérité du fait diffamatoire, ne peut être prouvée :

a) Lorsque l'imputation concerne les personnes visées à l'article 52 du présent Code;

b) Lorsque l'imputation concerne la vie privée;

c) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années.

d) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Dans les cas prévus aux parag. 1 et 2 du présent article, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est apportée, il est mis fin aux poursuites.

Lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du Ministère Public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, fait sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Art. 58. — Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire, sera réputée faite de mauvaise foi sauf preuve du contraire.

Section 4. — Délits contre les Chefs d'Etat et Agents Diplomatiques Etrangers

Art. 59. — L'offense commise publiquement envers les Chefs d'Etat et les membres des Gouvernements étrangers sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 120 à 2.000 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 60. — L'outrage commis publiquement envers les Chefs de Missions et autres Agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 5. — Publications interdites. Immunité de la défense

Art. 61. — Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des oeuvres interdites, la publication ou la diffusion sous un titre différent d'une oeuvre interdite, sont punies d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de 60 à 600 dinars.

Le Ministère de l'Intérieur procède à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des oeuvres interdites.

Art. 62. — Sont interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de la vente, de l'exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons d'origine étrangère ou non, de nature à nuire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Toute infraction à l'interdiction édictée par l'alinéa précédent pourra entraîner, outre la saisie immédiate, un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 120 à 1.200 dinars.

Art. 63. — Il est interdit de publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure pénale avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 120 à 1.200 dinars.

Est passible de la même peine celui qui publie la reproduction par tous moyens et notamment par photographies, gravures, dessins, portraits, films, de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus aux articles 201 à 240 inclus du Code Pénal.

Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande sera annexée au dossier de l'instruction.

Art. 64. — Il est interdit de rendre compte d'aucun procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b, c, d, de l'article 57 du présent Code ainsi que les débats de procès en reconnaissance de filiation, de divorce et d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés mais avec autorisation de l'autorité judiciaire.

Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures des cours et tribunaux.

Pendant le cours des débats et à l'intérieur des salles d'audience des tribunaux, l'emploi d'appareils d'enregistrement sonores, d'appareils photographiques ou cinématographiques est interdit sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire compétente.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 120 à 1.200 Dinars avec confiscation des moyens utilisés à cet effet.

Art. 65. — Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés pour des condamnations judiciaires, en matière pénale, sous peine d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 66. — Ne donnera lieu à aucune action le compte-rendu de bonne foi des séances publiques de l'Assemblée Nationale.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou écrits produits devant les tribunaux.

Les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qu'il appartiendra à des dommages-intérêts.

Les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront toutefois donner ouverture, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas à l'action civile des tiers.

Art. 67. — S'il y a condamnation, le juge pourra, dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du présent Code et à l'article 81 du Code de Justice Militaire, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, dessins ou affiches, films, disques, bandes magnétiques et autres incriminés, et ordonner la saisie, la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public.

Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

Sans préjudice des dispositions du Code Pénal relatives au délit de chantage, toute condamnation pour récidive de chantage entraîne la suppression de l'écrit périodique poursuivi.

L'impression ou la fabrication, la mise en vente ou la distribution de la publication ou de la reproduction supprimées sont punies d'une amende de 120 à 1.200 dinars.

CHAPITRE V

DES POURSUITES DE LA REPRESSION

Section I. — Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse

Art. 68. — Seront punissables, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, à savoir :

- 1) les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions et leurs dénominations ;
- 2) à leur défaut, les auteurs ;
- 3) à défaut des auteurs, les imprimeurs ou les fabricants ;
- 4) à défaut des imprimeurs ou des fabricants, les vendeurs, les distributeurs ou les afficheurs.

Art. 69. — Lorsque les directeurs des publications ou les éditeurs sont en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l'être au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 32 du Code Pénal pourrait s'appliquer. Le dit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression.

Toutefois les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou au plus tard dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur de la publication.

Art. 70. — Les propriétaires des publications écrites, sonores ou visuelles sont civilement responsables avec les personnes désignées dans les deux articles précédents, et notamment ré-

pondront solidairement avec les délinquants du montant des amendes et des frais.

Dans le cas prévu à l'article 15 du présent Code, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

Art. 71. — L'action civile résultant des délits de diffamation prévus par les articles 51 à 53 du présent Code ne pourra être poursuivie séparément de l'action publique, sauf dans les cas de décès ou d'amnistie de l'auteur du fait incriminé.

Art. 72. — Les poursuites des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, auront lieu d'office et à la requête du Ministère Public dans les formes et délais prescrits et devant les juridictions déterminées par le Code de Procédure Pénale, sauf les modifications suivantes :

1) Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 53 et dans le cas d'injure prévu par l'article 54 du présent Code les poursuites n'auront lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois les poursuites pourront être exercées d'office par le Ministère Public lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant notamment à une race ou à une religion déterminées aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.

2) Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les Cours, les Tribunaux, les Corps Constitués et les Administrations Publiques les poursuites auront lieu d'office à la diligence du Ministère Public.

3) Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs députés les poursuites n'auront lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées.

4) Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les membres du Gouvernement, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, les poursuites auront lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du Chef du Département dont ils relèvent.

5) Dans le cas de diffamation envers un témoin prévue par l'article 52 du présent Code, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du témoin qui se prétendra diffamé.

6) Dans le cas d'offense ou d'outrage prévu par les articles 59 et 60 du présent Code, les poursuites auront lieu sur la demande de l'offensé ou de l'outragé adressée au Ministère des Affaires Etrangères qui la transmet au Ministère de la Justice aux fins de poursuites.

Art. 73. — Si les poursuites ont lieu en exécution des articles 43 à 49 inclus du présent Code, la suspension du périodique objet des poursuites, peut être ordonnée par le Ministère Public pour une période déterminée. Toutefois le tribunal saisi du fond peut, en Chambre de Conseil, les parties intéressées entendues, et dans le délai de huit jours, être appelé à se prononcer sur le bien-fondé de cette suspension. La décision qui prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible d'appel devant la Cour qui statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la demande au greffe du tribunal.

Le périodique suspendu cessera sa publication, cette publication sera considérée comme continuée, quoique paraissant sous un titre différent s'il résulte des circonstances de fait, notamment la collaboration de tout ou partie du personnel du périodique ayant cessé de paraître, ou des signes extérieurs de ce périodique, que la dite publication est, en réalité, la continuation de la publication ainsi suspendue.

Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

Celui qui aura continué la publication du périodique et celui qui l'aura imprimé seront punis d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 60 à 600 dinars. Ils seront solidairement tenus des amendes.

Art. 74. — La citation ou la convocation précisera et qualifiera le fait incriminé; elle indiquera le texte de loi applicable aux poursuites. Si elle est faite à la requête du plaignant, elle contiendra en outre, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au Ministère Public, le tout à peine de nullité des poursuites.

Le délai entre la convocation et la comparution devant le tribunal sera de vingt jours. Ce délai de comparution sera ré-

duit à 48 heures en cas de diffamation ou d'injure, pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale.

Toutefois l'audience ne pourra être remise au delà de la veille du jour fixé pour le scrutin et les articles 75 et 76 du présent Code ne seront pas applicables.

Art. 75. — Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 57 du présent Code, il devra dans le délai de dix jours après la convocation, présenter au Ministère Public par dépôt au greffe, ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu'il est poursuivi à la requête de l'un ou de l'autre :

1) Les faits articulés et qualifiés dans la citation ou la convocation, desquels il entend prouver la vérité ;

2) La copie de pièces ;

3) Les noms, professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

Le prévenu devra en outre et dans les mêmes délais élire domicile près le tribunal, le tout à peine de déchéance du droit de faire la preuve.

Art. 76. — Dans les cinq jours suivants, et en tous cas au moins trois jours avant l'audience, le plaignant ou le Ministère Public, suivant le cas, à peine d'être déchu de son droit, sera tenu d'aviser le prévenu au domicile par lui élu, le premier par voie d'huissier notaire, le second par voie administrative, que les copies des pièces et les noms, professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire, sont à sa disposition au greffe.

Art. 77. — En matière correctionnelle, le tribunal doit statuer dans le délai maximum d'un mois à compter de la première audience.

Art. 78. — L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits ou contraventions prévus par le présent Code, se prescrivent après cinq mois révolus à compter du jour du dernier acte de poursuites, s'il en a été fait.

Art. 79. — L'article 53 du Code Pénal est applicable dans tous les cas prévus par le présent Code. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra être abaissée au-dessous de la moitié de la peine édictée par le présent Code.

Art. 80. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Code et notamment le décret du 9 février 1956 sur l'imprimerie, la librairie et la presse.

Loi No 75-12 du 26 février 1975, modifiant et complétant la loi No 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire.

Rectificatif au J.O.R.T. No 14 du 28 février 1975, page 437 (2ème colonne.).

Rétablir l'alinéa 2^o de l'article 10 (nouveau) comme suit :

2^o soit sur demande de la Banque Centrale de Tunisie et après avis de l'Association Professionnelle des Banques, lorsque la Banque Centrale estime que l'établissement considéré ne répond plus aux conditions qui ont présidé à l'octroi de l'autorisation, ou qu'il s'est rendu coupable du manquement grave à la législation et à la réglementation en vigueur.

DECRETS ET ARRETES

PREMIER MINISTERE

STATUT PARTICULIER

Décret No 75-241 du 25 avril 1975, approuvant le règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de l'Institut d'Economie Quantitative Ali Bach Hamba.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi No 67-57 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour la gestion 1968 et notamment son article 25;

Vu la loi No 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son article 15;

Vu le décret No 68-293 du 19 septembre 1968, portant organisation de l'Institut Ali Bach Hamba, tel qu'il a été modifié par le décret No 73-503 du 30 octobre 1973;

Vu l'avis du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Ministre des Finances;
Sur la proposition du Premier Ministre;

Décrétons :

Article Premier. — Le règlement fixant le statut et la rémunération de l'Institut d'Economie Quantitative Ali Bach Hamba annexé au présent décret est approuvé.

ART. 2. — Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé du Plan, est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1975 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

Décret N° 75-252 du 25 avril 1975, modifiant le décret N° 74-153 du 6 mars 1974, fixant le statut particulier du personnel contractuel de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 74-153 du 6 mars 1974, fixant le statut particulier du personnel contractuel de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de l'information;

DECRETONS :

ARTICLE PREMIER. — Les articles 181 (paragraphe 1er) et 182 du décret sus-visé N° 74-153 du 6 mars 1974 sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :

Article 181 (nouveau). — Jusqu'au 30 juin 1975, peuvent être versés dans les emplois nouveaux correspondant à leurs fonctions actuelles, s'ils remplissent les conditions de titres requises par le présent statut pour l'accès à ces emplois ou à défaut s'ils ont suivi un cycle de formation spécialisée en la matière.

(Le reste sans changement).

Article 182 (nouveau). — Les pigistes et les agents contractuels, autre que ceux prévus aux articles 180 et 181 et exerçant à la Radiodiffusion Télévision Tunisienne depuis trois ans à la date du 1er janvier 1974 peuvent être dans la limite de 40% des effectifs et jusqu'au 30 juin 1975, versés dans les emplois prévus par les dispositions du présent statut et correspondant à leurs fonctions actuelles sous réserve de satisfaire aux conditions ci-après :

1) avoir suivi une formation spécialisée assurée sous l'égide de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne;

2) avoir subi un test professionnel devant une commission spéciale dont la composition est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de l'Information, permettant de juger leurs aptitudes et leur capacité d'exercer les fonctions qu'ils occupent effectivement au 1er janvier 1974.

3) pour les agents à intégrer dans les grades correspondant aux catégories A1 et A2, avoir suivi une formation spécialisée d'un niveau supérieur.

Les agents intégrés dans les conditions sus-visées sont astreints à partir du 1er janvier 1974 à une période probatoire de 2 ans, à l'issue de laquelle ils seront soit confirmés dans le grade d'intégration, soit reversés dans leur ancienne situation, après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente.

ART. 2. — Le Ministre des Finances et le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de l'Information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé-

cret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

INDEMNITES

Décret N° 75-253 du 25 avril 1975 modifiant le décret N° 74-1109 du 20 décembre 1974, relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'Administration.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret N° 71-365 du 9 octobre 1971, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel;

Vu le décret N° 71-369 du 9 octobre 1971, relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'administration;

Vu le décret N° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logement par les personnels civils de l'Etat;

Vu le décret N° 72-358 du 21 novembre 1972, relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 74-1109 du 20 décembre 1974, relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'administration;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1973, fixant les taux de l'indemnité kilométrique;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Sur la proposition du Premier Ministre;

Décrétons :

Article Premier. — Les articles 1 et 10 du décret sus-visé n° 74-1109 du 20 décembre 1974, sont modifiés comme suit :

Article Premier (nouveau). — Il est institué au profit des fonctionnaires des cadres techniques de l'administration, titulaires de l'un des grades suivants :

- ingénieur général
- ingénieur en chef
- ingénieur principal
- ingénieur divisionnaire
- ingénieur des travaux de l'Etat
- ingénieur adjoint

1°) une indemnité d'études de projets;

2°) une indemnité de contrôle d'exécution de projets;

3°) une indemnité de logement, à défaut d'un logement en nature dans un immeuble appartenant à l'Etat.

En outre les fonctionnaires titulaires des grades précités ainsi que les adjoints et agents techniques bénéficiant d'une indemnité kilométrique.

Ces indemnités sont allouées aux taux et dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 10 (nouveau). — Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, autres que les adjoints et agents techniques, bénéficient d'une indemnité kilométrique dont le taux est fixé uniformément à 39 dinars par mois.

Les adjoints et agents techniques bénéficient de la même indemnité selon un taux fixé uniformément à 15 dinars par mois.

ART. 2. — Les Ministres et Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er mai 1974 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

STATUT PARTICULIER

Décret N° 75-254 du 25 avril 1975, modifiant et complétant le décret N° 73-494 du 20 octobre 1973, portant statut des cadres de bibliothèques, de la documentation et des archives de l'administration, des collectivités publiques ou locales et des établissements publics.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 73-494 du 20 octobre 1973, portant statut des cadres des bibliothèques, de la documentation et des archives de l'administration, des collectivités publiques ou locales et des établissements publics;

Vu l'avis des Ministres des Finances et des Affaires Culturelles;

Sur la proposition du Premier Ministre;

Décrétons :

Article Premier. — L'article 54 du décret sus-visé n° 73-494 du 20 octobre 1973, est modifié comme suit :

Article 54 (nouveau). — Pour la constitution initiale des cadres, et pendant une période de six mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne.

- 1°) sans changement.
- 2°) sans changement.
- 3°)
 - a) — sans changement
 - b) — sans changement
 - c) — sans changement
 - d) — sans changement
 - e) — (nouveau) : après inscription sur un tableau d'avancement spécial et dans la limite de 30% des emplois vacants, les fonctionnaires titulaires justifiant du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et comptant quatre années au moins d'exercice effectif dans des services de bibliothèque, de documentation ou d'archives.

4)

a) — sans changement

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

Arrêté du Premier Ministre du 25 avril 1975, modifiant l'arrêté du 20 octobre 1973, portant reclassement des personnels de bibliothèques, de la documentation et des archives.

Le Premier Ministre,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

b) — (nouveau) : après inscription sur un tableau d'avancement spécial, les agents de la catégorie « B » titulaires d'un diplôme délivré par un établissement de formation dans les domaines considérés et comptant quinze mois au moins, d'exercice effectif dans des services de bibliothèque, de documentation ou d'archives.

c) — sans changement

d) — (nouveau) : après inscription sur un tableau d'avancement spécial, les secrétaires d'administration ou les fonctionnaires titulaires de grade équivalent exerçant dans les services de bibliothèque, de documentation ou d'archives.

5°)

a) — (nouveau) : après inscription sur un tableau d'avancement spécial, les agents de la catégorie « C » titulaires d'un diplôme délivré par un établissement de formation dans les domaines considérés et comptant quinze mois au moins d'exercice effectif dans des services de bibliothèque, de documentation ou d'archives.

b) — sans changement

c) — (nouveau) : après inscription sur un tableau d'avancement spécial, les commis d'administration ou les fonctionnaires titulaires de grade équivalent exerçant dans des services de bibliothèque, de documentation ou d'archives.

6°) (nouveau). — Peuvent être intégrés dans le grade de préposé de bibliothèque, de documentation ou d'archives, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et dans la limite de 50% des emplois vacants les agents de la catégorie « D » comptant cinq années au moins d'exercice effectif dans des services de bibliothèque, de documentation ou d'archives.

ART. 2. — Le Premier Ministre, le Ministre des Finances et les Ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

Vu le décret N° 73-495 du 20 octobre 1973, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de bibliothèques, de la documentation et des archives;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1973, portant reclassement des personnels de bibliothèques, de la documentation et des archives;

Arrête :

Article Unique. — Le tableau de concordance de l'article 1er de l'arrêté sus-visé du 20 octobre 1973, est modifié ainsi qu'il suit :

SITUATION ANCIENNE		SITUATION NOUVELLE		OBSERVATIONS
Conservateur de la bibliothèque publique	Sans chang.	Sans changement	Sans chang.	Sans changement
Archiviste	Sans chang.	Sans changement	Sans chang.	Sans changement
Bibliothécaire	Sans chang.	Sans changement	Sans chang.	Sans changement
Bibliothécaire adjoint		Aide bibliothécaire Aide documentaliste ou aide archiviste		
<i>Classe exceptionnelle</i>				
2ème échelon	350	11ème échelon	400	Maintien de l'ancienneté
1er échelon	333	10ème échelon	380	
<i>1ère classe</i>				
4ème échelon	315	9ème échelon	360	Maintien de l'ancienneté
3ème échelon	299	8ème échelon	340	
2ème échelon	283	7ème échelon	320	
1er échelon	267	7ème échelon	320	
Aide bibliothécaire	Sans chang.	Sans changement	Sans chang.	Sans changement
Distributeur	Sans chang.	Sans changement	Sans chang.	Sans changement

Tunis, le 25 avril 1975

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

CHARGE DE MISSION

Par décret N° 75-255 du 25 avril 1975 :

Monsieur Mohamed Rachid Bougateg est nommé chargé de mission au Ministère du Plan pour assumer les fonctions de chef de cabinet du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan, à compter du 15 avril 1975.

MINISTERE DE LA JUSTICE**JUSTICE CANTONALE**

Arrêté du Ministre de la Justice du 19 avril 1975, instituant une Justice Cantonale à la Chebba.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi N° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 2;

Vu le décret N° 74-832 du 4 septembre 1974, instituant une justice cantonale à compétence étendue à la Chebba;

Arrête :

Article Premier. — La date d'ouverture de la Justice Cantonale à compétence étendue à la Chebba est fixée au vendredi 25 avril 1975.

ART. 2. — Le juge cantonal de Ksour Essaf se dessaisira par simple ordonnance au profit du juge cantonal de la Chebba des instances relatives aux affaires civiles et pénales, qui étant désormais de la compétence de ce magistrat, n'auront pas fait l'objet à la date du 25 avril 1975 d'une décision au fond.

Tunis, le 19 avril 1975

Le Ministre de la Justice

SLAHEDDINE BALY

VU

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**LISTE D'APTITUDE**

ANNEE 1974

Au grade de conseiller des affaires étrangères

Habib Ben Yahia
Mohamed Gherib
Ezzeddine Bouhlila
Hamouda Sfaxi
Mohamed Hédi Kebir
Mohamed Mongi Slama
Abdelhakim Belkhiria
Abdelaziz Ayadhi

Au grade de secrétaire des affaires étrangères

Mohamed Klibi
Ahmed Ben Brahim
Hédi Hicheri
Khélifa Kallala

MINISTERE DE L'INTERIEUR**CREATION DE COMMUNES**

Décret N° 75-242 du 25 avril 1975, portant création d'une Commune à Bir Ali Ben Khelifa, Gouvernorat de Sfax.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs de chacune des délégations des gouvernorats de la République;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipement;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé à partir de la publication du présent décret une commune à Bir Ali Ben Khelifa au gouvernorat de Sfax.

Le nombre des conseillers municipaux est fixé à dix, dont trois adjoints.

ART. 2. — Le territoire de la commune de Bir Ali Ben Khelifa délimité par la ligne polygonale 1, 2, 3, 4, 5, 6 indiquée au plan ci-joint et définie comme suit :

Du sommet n° 1, situé sur la route GP. n° 14 à 1250 m à l'Est du croisement des routes, la limite se dirige vers l'Ouest suivant une piste où elle croise à 1300 m Oued Cheick emplacement du sommet n° 2. De là la limite suit le cours de l'Oued vers le Sud-Ouest puis vers le Sud et après une distance de 3250 m, elle croise une piste qui mène à Bir El-Gohf, emplacement du sommet n° 3.

Du sommet n° 3 la limite dévie vers l'Est suivant une piste jusqu'à Bir El-Gohf, emplacement du sommet n° 4 qui se trouve à 1000 m du sommet n° 3.

Du sommet 4, la limite se dirige vers le Nord puis vers le Nord-Est suivant le cours de Oued El-Gohf et après un parcours de 2750 m environ, elle aboutit à un croisement de pistes au début de Oued El-Gohf, c'est l'emplacement du sommet n° 5, de ce sommet, la limite se dirige vers l'Ouest suivant une piste jusqu'à ce qu'elle croise une autre à une distance de 300 m environ. Du sommet n° 6, la limite se dirige droit vers le Nord suivant une piste de 750 m de long où elle arrive au sommet n° 1, notre point de départ de cette délimitation.

ART. 3. — Le domaine public de la commune de Bir Ali Ben Khelifa sera déterminée par un décret ultérieur.

ART. 4. — La municipalité de Bir Ali Ben Khelifa devra dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret, marquer sur le terrain les sommets de la ligne constituant le périmètre communal défini ci-dessus par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

ART. 5. — Les Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Premier Ministre
et par délégation

HEDI NOUIRA

Décret N° 75-243 du 25 avril 1975, portant création d'une Commune à Hencha, Gouvernorat de Sfax.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs de chacune des délégations des gouvernorats de la République;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipement;

DECRETONS :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé à partir de la publication du présent décret une Commune à Hencha au Gouvernorat de Sfax.

Le nombre des conseillers municipaux est fixé à dix dont trois adjoints.

ART. 2. — Le territoire de la Commune de Hencha est délimité par la ligne polygonale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 indiquée au plan ci-joint et définie comme suit :

Du sommet N° 1 situé sur la voie ferrée à la station d'El-Hencha la limite se dirige vers le Sud-Ouest en parcourant

950 m environ pour aboutir au sommet N° 2 formé par le tournant d'une piste menant à Bir Chaker Ali.

Du sommet N° 2, la limite prend la direction du Sud légèrement inclinée vers l'Ouest en ligne droite sur un parcours de 1650 m environ pour arriver au Tombeau de Lalla Amina, emplacement du sommet N° 3; de ce dernier la limite se dirige vers le Sud en suivant une ligne droite de 1.500 m environ menant au sommet N° 4, lieu de croisement de la route M.C. 97 (El-Hencha à Menzel Chaker) et de la piste passant par Hamadet Ibrahim située à environ 2.200 m au Sud-Ouest de la voie ferrée.

Du sommet N° 4 la limite prend la direction du Sud-Est en parcourant 1.700 m environ pour atteindre le sommet N° 5 formé par le croisement de pistes situé à environ 700 m au Sud de l'Huilerie de Hadj Ali.

Du sommet N° 5, la limite se dirige vers l'Est sur un parcours rectiligne de 1250 m environ pour aboutir au sommet 6 formé par le croisement de la route G.P. 1 et d'une piste située à 2750 m environ au Sud du village d'El-Hencha, du sommet N° 6 la limite dévie vers le Nord-Est, suivant une piste passant par Bir Mohamed Ben Amara et menant au sommet N° 7 se trouvant à 2400 m environ du sommet 6.

Le sommet N° 7 est situé sur la route M.C. 97 (Djebéniana-El-Hencha, Menzel Chaker) et à environ 2200 m à l'Est du village d'El-Hencha.

Du sommet N° 7 la limite prend la direction du Nord en parcourant en ligne droite 1300 m environ et aboutit au croisement de deux pistes situées près de Bir Meftah Ben Hifa, emplacement du sommet N° 8. De ce dernier la limite dévie vers le Nord-Est suivant une piste pour atteindre après un parcours de 1800 m environ. Le sommet N° 9 situé au croisement de la piste précitée avec une autre entre Sebkhet El-Djem et la route G.P. 1 et à environ 1000 m au Nord du village d'El-Hencha.

Du sommet N° 9, la limite se dirige en ligne droite vers l'Ouest suivant un parcours de 1000 m environ pour arriver au sommet N° 10 situé sur la G.P. 1 à proximité de la piste menant à la gare ferroviaire d'El-Hencha.

De ce dernier sommet, la limite suit une piste menant au sommet N° 1, notre point de départ.

ART. 3. — Le domaine public de la Commune de Hencha sera déterminé par un décret ultérieur.

ART. 4. — La Municipalité de Hencha devra dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret marquer sur le terrain les sommets de la ligne constituant le périmètre communal défini ci-dessus par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

ART. 5. — Les Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipeement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

Décret N° 75-244 du 25 avril 1975, portant création d'une Commune à Jelma au Gouvernorat de Sidi Bouzid.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs de chacune des délégations des gouvernorats de la République;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipeement;

DECRETONS :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé à partir de la publication du présent décret une Commune à Jelma au Gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le nombre des conseillers est fixé à 12 dont 4 adjoints.

ART. 2. — Le territoire de la commune de Jelma est délimité par la ligne polygonale A. B. C. D. E. indiquée au plan ci-joint et définie comme suit :

- Du point A au Nord, situé sur la route G.P. 3 à 725 m au Nord du croisement de la dite route et de la voie du chemin de fer, le périmètre suit une ligne droite en direction du Sud-Ouest jusqu'au point B situé sur la voie du chemin de fer à 614 m à l'Ouest du croisement de celle-ci avec la route G.P. 3.
- Du point B, le périmètre suit une ligne droite en direction du Sud-Est jusqu'au point C situé sur la route du village de Djilma à 850 m environ au Sud du croisement de cette route avec la route menant à Hadjeb El Aïoun.
- Du point C, le périmètre suit une ligne droite en direction de l'Est jusqu'au point D, situé sur la piste de Henchir Galel selon un angle de 106° formé par les droites BC et CD.
- Du point D, le périmètre suit une ligne droite en direction du Nord-Est jusqu'au point E, situé sur la voie de chemin de fer à 880 m à l'Est du croisement de cette voie avec la route G.P. 3.
- Du point E, le périmètre suit une ligne droite en direction du Nord jusqu'au point A, origine de l'opération.

ART. 3. — Le domaine public de la commune de Jelma sera déterminé par un décret ultérieur.

ART. 4. — La Municipalité de Jelma devra dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret marquer sur le terrain les sommets de la ligne constituant le périmètre communal défini ci-dessus par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

ART. 5. — Les Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipeement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

Décret N° 75-245 du 25 avril 1975, portant création d'une Commune à Ghomrassen au Gouvernorat de Médénine.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs de chacune des délégations des gouvernorats de la République;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipeement;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé à partir de la publication du présent décret une commune à Ghomrassen au gouvernorat de Médénine.

Le nombre des conseillers municipaux est fixé à 12 dont quatre adjoints.

ART. 2. — Le territoire de la commune de Ghomrassen est délimité par la ligne polygonale A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q et R indiquée au plan ci-joint et définie comme suit :

— Du point A situé à l'Ouest du village sur la route M.C 207 de Beni Kheddache à Bir El Karma, le périmètre suit la route de Ghomrassen jusqu'au point B situé sur cette même route.

— Du point B le périmètre suit le tracé des falaises jusqu'au point H situé à 50 m au Sud du Ksar-Rosfa.

— Du point H le périmètre prend une direction Sud-Est jusqu'au point I situé à 20 m au Sud de Ksar Ben Hamdane.

— Du point I, le périmètre suit le tracé de la falaise surplombant la partie Est de l'Ouest de Ghomrassen jusqu'au point K situé à 500 m environ au Sud de la M.C 121.

— Du point K le périmètre suit une ligne droite en direction du Nord jusqu'au point L situé à 200 m environ au Nord de la M.C 121 (route de Beni Kheddache à Tataouine).

— Du point L, le périmètre suit une ligne en direction de l'Oued traversant les falaises surplombant le Nord du village jusqu'au point A, origine de l'opération.

ART. 3. — Le domaine public de la commune de Ghomrassen sera déterminé par un décret ultérieur.

ART. 4. — La municipalité de Ghomrassen devra dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret, marquer sur le terrain les sommets de la ligne constituant le périmètre communal défini ci-dessus par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

ART. 5. — Les Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipeement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

Décret N° 75-246 du 26 avril 1975, portant création d'une commune à Chorbane au Gouvernorat de Mahdia.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs de chacune des délégations des gouvernorats de la République;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipeement;

DECRETONS :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé à partir de la publication du présent décret une commune à Chorbane, gouvernorat de Mahdia.

Le nombre des Conseillers Municipaux est fixé à 10 dont trois adjoints.

ART. 2. — Le territoire de la Commune de Chorbane est délimité par la ligne polygonale indiquée au plan ci-joint et définie comme suit :

Nord : De la côte 76 la limite suit vers l'Est une ligne imaginaire passant par la côte 62 et « Henchir Lalla Messaouda » jusqu'à la rencontre de la route reliant Ghorbane et Smalet Souassi, situé à 300 m environ à l'Est de côte 125.

Est : De-là la limite suit vers le Sud une piste jusqu'au signal 208 lieu dit « Tletta Sbahr » en passant par Sidi Essid et la côte 200 et de-là elle longe Enfidet El Bebboucha » jusqu'à atteindre la côte 151 « Sidi Messaoud ». La limite parcourt une piste pour aboutir à une citerne au croisement des routes près de Douar Ali Ben Salah. Puis la limite suit vers l'Ouest Nefidha jusqu'à la côte 119.

Sud : La limite se dirige vers le Nord en suivant une piste à l'Est de Sidi Bou Choucha jusqu'à la côte 151. Avant d'atteindre cette piste la côte 157 à 300 m environ la limite suit vers le Sud-Ouest un chemin passant par la côte 154. De-là, elle bifurque vers le Nord-Ouest en suivant une piste jusqu'à aboutir la côte 133 et à 300 m environ à l'Ouest de la côte 148. Elle longe une ligne imaginaire jusqu'à Nefida à la côte 136 passant par cette dernière. Puis la limite suit vers le Nord-Ouest une piste jusqu'à « Henchir Roumani » en passant par la côte 130. De ce point la limite se dirige vers l'Ouest pour aboutir à « Oued En-Nagr » à 500 m environ au Sud de la côte 109.

Ouest : La limite parcourt vers le Nord « Oued En-Nagr », jusqu'à la côte 103, de-là la limite se dirige vers le Nord-Est en suivant une ligne imaginaire passant à proximité de la côte 123 pour aboutir à la côte 128 en suivant un chemin qu'elle longe jusqu'à un croisement de pistes, de la route Chorbane à Bou Thadi en passant par la côte 100, puis dans la direction Nord-Ouest, elle suit ce chemin en passant au Nord du Douar El Arab jusqu'à la côte 57; de ce point elle suit vers l'Ouest

un chemin en passant par la côte 54 puis bifurquant vers le Nord en suivant les abords de Sabkhet Ech Cherita jusqu'à la rencontre d'une piste; de ce point elle longe la dite piste vers l'Est (Piste de Chorbane) aboutissant à un point situé à l'Ouest de croisement de deux chemins (côte 77); de-là elle prend la direction Nord-Est en aboutissant à la côte 76 (point de départ) après avoir passé près de la côte 82.

ART. 3. — Le domaine public de la Commune de Chorbane sera déterminé par un décret ultérieur.

ART. 4. — La Municipalité de Chorbane devra dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret marquer sur le terrain les sommets de la ligne constituant le périmètre communal défini ci-dessus par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

ART. 5. — Les Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipeement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

Décret N° 75-247 du 25 avril 1975, portant création d'une Commune à Nefza au gouvernorat de Béja.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 3;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs de chacune des délégations des gouvernorats de la République;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipeement;

DECRETONS :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé à partir de la publication du présent décret une commune à Nefza, gouvernorat de Béja.

Le nombre des Conseillers Municipaux est fixé à dix dont trois adjoints.

ART. 2. — Le territoire de la commune de Nefza est délimité par la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 indiquée au plan ci-joint et définie comme suit :

— La P.C. 1 que nous faisons planter au bord Nord de la G.P. 7 à sa rencontre avec la route allant vers la gare; de-là la limite prend une direction Nord en suivant le bord Ouest de la route de la gare jusqu'à la P.C. 2 située à 10 m environ au Nord-Ouest de la rencontre de cette route avec le chemin de Oum El Abid.

Prenant la direction Nord-Est et à 1230 m nous faisons planter la P.C. 3 sur le bord Est de la G.P. 7. La limite se dirige alors vers l'Est et à 750 m nous plantons la P.C. 4 au sommet du mamelon de Sidi Bou Lebaba et à l'Ouest du cimetière portant le même nom. Nous prenons alors la direction Sud et à 626 m, 10 nous plantons la P.C. 5 sur le bord Sud de la route de Sidi Ahmed dont nous suivons le bord Sud en direction Sud-Ouest jusqu'à la P.C. 6 qui est à 40 m environ au Nord-Est du point de rencontre de la G.P. 7 et de la route de Sidi Ahmed, de-là la limite se dirige vers le Sud-Est et à 105 m nous plantons la P.C. 7 à 15 m à l'Ouest d'une piste forestière.

De P.C. 7 elle prend une direction Sud, jusqu'à la P.C. 8 que nous plantons à 333 m, puis sensiblement dans la même direction et à 277m nous plantons la P.C. 9 sur le bord Nord de la piste allant vers Edhirat. De ce point la limite remonte le cours de l'Oued El Madène en suivant son axe sur 368 m environ jusqu'à sa rencontre avec un chabet qu'elle remonte jusqu'à la P.C. 10 que nous plantons sur un mamelon bordant ce chabet. De-là, la limite prend une direction Nord-Ouest jusqu'à la P.C. 11 que nous plantons à 112 m de la P.C. 10. De-là P.C. 11 suivant sensiblement la même direction et à 344 m nous plantons la P.C. 12 au sommet du mamelon le plus au Nord du Djebel Abid.

De-là, la limite se dirige vers le Sud-Ouest et à 377 m nous plantons la P.C. 13 sur un mamelon dominant Douar Essouassia d'où elle prend la direction Nord-Ouest qu'elle suit sur 1067 m pour rejoindre la P.C. 1 notre point de départ.

ART. 3. — Le domaine public de la commune de Nefza sera déterminé par un décret ultérieur.

ART. 4. — La municipalité de Nefza devra dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret marquer sur le terrain les sommets de la ligne constituant le périmètre communal défini ci-dessus par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

ART. 5. — Les Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

Décret N° 75-248 du 25 avril 1975, portant suppression de la commune de Ghanouch et le rattachement de sa circonscription à la commune de Gabès.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 24 janvier 1887, portant création de la commune de Gabès;

Vu le décret N° 67-89 du 25 mars 1967, portant création de la commune de Ghanouch;

Vu le décret du 11 juillet 1897, définissant le périmètre communal de Gabès;

Vu le décret N° 63-346 du 22 novembre 1963, relatif à l'extension du périmètre communal de Gabès;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs de chacune des délégations des gouvernorats de la République;

Vu l'arrêté du 22 avril 1975, rattachant la localité de Ghanouch à la délégation de Gabès;

Vu la délibération du conseil municipal de Gabès du 29 novembre 1974;

Vu la délibération du conseil municipal de Ghanouch du 21 février 1975;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Equipement;

Décrétons :

Article Premier. — La commune de Ghannouch est supprimée et sa circonscription est rattachée à la commune de Gabès.

ART. 2. — Le nouveau périmètre de la commune de Gabès comprend, à dater de la publication du présent décret, les zones mentionnées sur le plan ci-joint et délimitées par une ligne polygonale A.B.C.D.E.F.G. indiquée sur la carte à l'échelle de 1/50.000 annexée au présent décret et définie comme suit :

Au Nord : Le périmètre suit une ligne polygonale du point A situé au bord de l'embouchure de l'Oued Meziria et longe sa rive Sud jusqu'au point B situé au pont de l'Oued Demna sur la route GP. 1 au point kilométrique 394,862.

Au Nord-Ouest : Le périmètre suit une ligne courbe partant du point B et longeant le versant Ouest de Djebel Dissa jusqu'au point C situé sur l'ancienne piste menant d'El Hamma à Gabès à 2,200 kms environ à l'Ouest de la route GP. 16. De ce point il suit la dite piste jusqu'au point D qui est situé à l'intersection de la route MC. 208 et la piste en question.

Au Sud-Ouest et Sud : Ce périmètre suit la rive gauche de la piste MC. 208 jusqu'au point E situé sur la route GP. 1 au PK 410.886.

Au Sud-Est : Il longe le côté Est de la route GP. 1 jusqu'au point F au point kilométrique 413,275 se trouvant sur la rive Nord de l'Oued Sourrag et continue en suivant cette même rive jusqu'à l'embouchure (point C au bord de la mer).

A l'Est : Le périmètre suit la ligne cotière entre les points C et A.

ART. 3. — Le domaine public du périmètre communal de Gabès sera fixé ultérieurement par décret.

ART. 4. — Dans un délai de 6 mois, à dater de la publication du présent décret, la municipalité de Gabès devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

ART. 5. — Le nombre des membres du conseil municipal de la commune de Gabès est fixé à 40 dont 10 adjoints.

ART. 6. — Sont abrogées les dispositions du décret sus-visé n° 67-89 du 25 mars 1967; les droits et charges de la commune de Ghanouch sont transférés à la commune de Gabès.

ART. 7. — Les Ministres de l'Intérieur, des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne

et par délégation

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

Décret N° 75-249 du 25 avril 1975, portant suppression de communes de Chihia et Gremda et le rattachement de leurs circonscriptions à la Commune de Sfax.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création de la commune de Sfax;

Vu le décret du 19 avril 1969, portant création des communes de Chihia et Gremda;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs de chacune des délégations des gouvernorats de la République;

Vu les délibérations des conseils municipaux des Sfax, Chihia et Gremda dans leurs séances des 8, 12 et 16 avril 1975;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipement;

DECRETONS :

ARTICLE PREMIER. — Les communes de Chihia et Gremda sont supprimées et leurs circonscriptions sont rattachées à la commune de Sfax.

ART. 2. — Le nouveau périmètre de la commune de Sfax comprend à dater de la publication du présent décret, les zones mentionnées sur le plan ci-joint et délimitées par une ligne polygonale 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 et 14 indiquée sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Du sommet N° 1 situé à 1100 m environ au Nord-Ouest du village de Sidi Mansour, la limite se dirige vers l'Ouest suivant une droite imaginaire de 2800 m, où elle rencontre la route de Habana, emplacement du sommet N° 2.

Du sommet N° 2, la limite descend avec la route de Habana, direction Sud-Ouest, jusqu'au sommet N° 3 qui est planté à 2300 m environ du précédent.

Du sommet N° 3, la limite se dirige vers le Nord-Ouest pour atteindre le sommet N° 4 situé sur la route de Saltania à 1100 m environ du sommet précédent. De-là la limite suit la route de Saltania vers le Sud-Ouest pour arriver à Zenket Bou Ain, emplacement du sommet N° 5 à 3700 m environ du précédent.

Du sommet N° 5, elle suit Zenket Bou Ain jusqu'à son arrivée à la route de Mahdia à Merkez Becha, de-là elle suit Zenket El-Haouata, puis Zenket Ben Temri pour atteindre la ceinture N° 120 au lieu dit Kassas El-Haffara, et là, l'emplacement du sommet N° 6. De-là, elle suit la dite ceinture, direction Ouest jusqu'à la ceinture de Ténior, emplacement du sommet N° 7 à 400 m environ de la G.P. 1.

Du sommet N° 7, la limite se dirige vers le Nord pour aboutir à un point se trouvant à Zenket Cèdra à 660 m de la route de Ténior, continue dans la même direction jusqu'à un point se trouvant à Zenket El-Merkez à 1200 m environ de la route de Ténior, suit cette Zenka sur un parcours de 120 m, et là, l'emplacement du sommet N° 8. Du sommet N° 8, la limite suit une droite direction Nord-Ouest jusqu'à un point situé à Zenket El-Kharrouba à 500 m environ de la route de Ténior, continue suivant une ligne parallèle à la route précitée, pour atteindre le croisement de l'Oued Sakiet-Ezzit et la route RVE N° 921, emplacement du sommet N° 9. De ce sommet, la limite suit la RVE N° 921 vers l'Ouest jusqu'à l'embranchement de Zenket Teboulbi, emplacement du sommet N° 10.

Du sommet N° 10, la limite suit encore la RVE, puis Zenket Djemel, qui est considérée le prolongement de cette route, jusqu'à la route de Lafrane N° 923, emplacement du sommet 11. De là, la limite suit la route de Lafrane vers le Sud jusqu'à Merkez Djellouli, emplacement du sommet 12. De là la limite suit la route de ceinture, traverse la G.P. 13, suit Zenket Chichma jusqu'à Oued Sidi Khalifa, continue son parcours jusqu'à la route Khadelett, emplacement du sommet 13, entre Bir Chaâbouni et Oued Agareb.

Du sommet N° 13, elle dévie vers le Sud-Est suivant la route de Khadelette, traverse la route d'Agareb, abouti à Oued El-Maou, le suit jusqu'au sommet 14 placé sur la côte.

Du sommet N° 14, la limite suit le littoral pour aboutir au sommet N° 1, notre point de départ de cette délimitation.

ART. 3. — Le domaine public du périmètre communal de Sfax sera fixé ultérieurement par décret.

ART. 4. — Dans un délai de six mois, à dater de la publication du présent décret, la municipalité de Sfax devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

ART. 5. — Le nombre des membres du Conseil Municipal de la Commune de Sfax est fixé à 40 dont 15 adjoints.

ART. 6. — Sont abrogées les dispositions du décret sus-visé du 19 avril 1969, les droits et charges des Communes de Chihia et Gremda sont transférés à la Commune de Sfax.

ART. 7. — Les Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA

STATUT PARTICULIER

Décret N° 75-250 du 25 avril 1975, fixant le statut particulier des agents de la Protection Civile.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2;

Vu la loi N° 70-12 du 7 avril 1970, autorisant l'adhésion de la Tunisie à la constitution de l'Organisation Internationale de la Protection Civile;

Vu le décret N° 71-362 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres communs des administrations centrales, tel qu'il a été modifié par le décret N° 72-152 du 2 mai 1972;

Vu le décret N° 72-408 du 21 décembre 1972, fixant le statut particulier des personnels de la Garde Nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 3 mars 1949 et son annexe, portant statut et organisation des corps de sapeurs pompiers professionnels et volontaires dans les communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

Décrétons :

TITRE PREMIER

DE LA CREATION ET DE LA MISSION DU CORPS DES AGENTS DE LA PROTECTION CIVILE

Article Premier. — Il est créé un corps de la Protection Civile comportant les grades ci-après :

1) Officiers de la Protection Civile :

- Colonel
- Lieutenant-Colonel
- Commandant
- Capitaine
- Lieutenant
- Sous-Lieutenant

2) Sous-Officiers de la Protection Civile :

- Adjudant-chef
- Adjudant
- Sergent-chef
- Sergent

3) Auxiliaires de la Protection Civile.

Les agents de la Protection Civile visés ci-dessus sont régis par le statut particulier des personnels de la Garde Nationale, à l'exclusion des attributions de ce corps, et sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret.

Art. 2. — Les agents de la Protection Civile forment sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, un corps d'intervention pour la protection et le sauvetage des populations et des biens; ils sont notamment chargés sur l'ensemble du territoire national de toute action de secours, de protection et d'intervention concernant les dangers qui peuvent menacer la population par suite d'incendies, inondations, tempêtes, tremblement de terre ou accidents de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Ils ont le droit et le devoir d'intervenir pour porter aide et assistance à toute personne en danger, et de prévenir tout fait de nature à constituer un danger pour les personnes et les biens, même en dehors des heures normales de service.

Art. 3. — Ces unités d'intervention peuvent être mises à la disposition des collectivités publiques locales ou de toute autre personne morale intéressée sur la demande de ces dernières et dans la mesure où elles sont dotées du matériel d'incendies et de secours suffisants, au moyen de convention faisant l'objet d'un arrêté du Ministre de l'Intérieur publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. — En cas de nécessité, les unités d'intervention sus-visées peuvent être groupées par décision du Ministre de l'Intérieur pour toute action de protection civile entreprise à l'échelle nationale.

TITRE II

DES OBLIGATIONS PARTICULIERES AU CORPS

Art. 5. — Les agents de la Protection Civile doivent, avant leur entrée en fonction, prêter le serment ci-après devant le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent :

« Je jure par Dieu le Tout Puissant de remplir les fonctions qui me sont confiées avec honneur et sacrifice, de porter aide et assistance à toute personne en danger, de protéger et de secourir les personnes et les biens contre tous périls ou accidents les menaçant ».

Art. 6. — Les conditions d'octroi des différents uniformes (de travaux de feu, de cérémonie ou de sortie) que sont astreints de porter les agents de la Protection Civile, seront fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

TITRE III

DES DISPOSITIONS SPECIALES

Art. 7. — Le régime du travail des agents de la Protection Civile, dans la limite des heures légales et selon les besoins du service, sera fixé par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Les gradés et les agents en service les jours fériés pourront cependant prétendre à un repos compensateur de 24 heures.

Art. 8. — Le Conseil d'Honneur des agents de la Protection Civile se compose :

- du Ministre de l'Intérieur ou son représentant, Président;
- du Commandant du Corps, Vice-Président;
- de deux hauts fonctionnaires désignés par le Ministre de l'Intérieur;
- de deux officiers désignés par le Commandant du Corps.

Lorsque le Conseil d'Honneur siège en commission d'avancement ou en conseil de discipline, il lui est adjoint deux membres appartenant au même corps que l'agent intéressé et dont les noms sont tirés au sort parmi ceux des agents figurant sur la liste annuellement dressée à cet effet par le Commandant du Corps.

En cas d'empêchement du Président ou de son représentant, le Conseil d'Honneur est présidé par le Vice-Président.

Le secrétariat du Conseil d'Honneur des agents de la Protection Civile est assuré par un membre désigné de la Sous-Direction du Personnel du Ministère de l'Intérieur.

TITRE IV

DES CONDITIONS PARTICULIERES

AU RECRUTEMENT DE CERTAINS AGENTS

DE LA PROTECTION CIVILE

Art. 9. — Nonobstant les dispositions du décret sus-visé N° 72-406 du 21 décembre 1972, relatives au recrutement des colonels, des capitaines, des sous-officiers et des auxiliaires, les conditions spéciales suivantes sont exigées pour le recrutement des lieutenants-colonels, des commandants, des lieutenants et des sous-lieutenants.

Section I. — Des lieutenant-colonels

Art. 10. — Les lieutenant-colonels sont nommés au choix par décret, sur proposition du Ministre de l'Intérieur, parmi :

1) les commandants titulaires d'un diplôme délivré par une école spécialisée et dûment agréée, ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade;

2) les commandants justifiant d'une ancienneté effective de deux ans au moins au 4ème échelon de leur grade.

L'effectif des lieutenant-colonels ne peut dépasser 2 % des emplois d'officiers de la Protection Civile inscrits au budget.

Section II. — Des commandants

Art. 11. — Les commandants sont nommés au choix, par arrêté du Ministre de l'Intérieur, sur proposition du commandant du corps, parmi :

1) les capitaines diplômés d'une Ecole d'Etat-Major, d'une Ecole d'Intendance ou d'une Ecole Supérieure de Feu dûment agréées et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade;

2) les capitaines justifiant de la formation spéciale d'officiers visée à l'article 13 du présent décret, ayant suivi avec succès le cycle complet de spécialisation prévu au premier alinéa de l'article 13 du présent décret et ayant accompli au moins six ans de services effectifs dans leur grade;

3) les capitaines justifiant d'une ancienneté de deux ans au moins au 7ème échelon de leur grade.

L'effectif des commandants ne peut dépasser 10 % des emplois d'officiers de la Protection Civile inscrits au budget.

Section III. — Des lieutenants

Art. 12. — Les lieutenants sont nommés par arrêté du Ministre de l'Intérieur, sur proposition du commandant du corps, parmi :

1) les sous-lieutenants recrutés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 13 du présent décret et ayant suivi avec succès un cycle complet de spécialisation dans une école de formation d'officiers dûment agréée;

2) les sous-lieutenants nommés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret et ayant accompli une année au moins de services effectifs dans leur grade.

Art. 13. — Les sous-lieutenants sont recrutés par voie de nomination directe parmi :

1) les candidats ayant suivi avec succès le cycle complet d'une école de formation d'officiers dûment agréée;

2) les adjudants-chefs et les adjudants ayant accompli respectivement deux et quatre ans de services effectifs dans leur grade et ayant suivi avec succès le cycle de formation accélérée dans une Académie militaire ou dans une école spécialisée dûment agréée.

Les sous-officiers promus au grade de sous-lieutenant en vertu des dispositions du 2ème alinéa ci-dessus peuvent bénéficier d'une indemnité différentielle au cas où l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade est supérieur à celui de sous-lieutenant.

TITRE V

DES ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES

A CERTAINS AGENTS

Art. 14. — Les sergents de la Protection Civile sont chargés de la sauvegarde des personnes et des biens en cas d'incendie, de sinistres ou d'accidents, de fléaux ou de calamités.

Art. 15. — Les auxiliaires de la Protection Civile ont pour mission principale le renforcement des unités de la Protection Civile dans la sauvegarde des personnes et des biens en cas d'incendie, de sinistres ou d'accidents, de fléaux ou de calamités.

Ils peuvent être chargés d'assumer des travaux de servitude et de garde au sein des unités.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 16. — Pendant une période ne dépassant pas six mois à compter de la date de publication du présent décret, les corps des sapeurs-pompiers professionnels communaux régis par le décret sus-visé du 3 mars 1949, et en exercice à la date de la mise en application des dispositions du présent décret, seront intégrés dans le corps des agents de la Protection Civile et reclassés dans les grades équivalents à leurs grades respectifs selon un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté du Ministre de l'Intérieur. Leur rémunération ainsi que les avantages sociaux auxquels ils peuvent prétendre continueront à être pris en charge par les budgets des communes correspondantes.

Art. 17. — Par dérogation aux dispositions du présent statut, les sapeurs-pompiers bénéficiant de contrats dûment établis et exerçant depuis cinq ans au moins, à la date de la publication du présent décret, les fonctions d'adjudant ou de lieutenant, peuvent être confirmés dans ces grades et intégrés, dans la limite de 30 % des effectifs inscrits à la loi des cadres des communes, dans les grades correspondants du corps.

Ils seront rangés à l'indice correspondant au 1er échelon de leur grade et bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent statut et notamment celles du décret sus-visé du 3 mars 1949.

Art. 19. — Les Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,
Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Décret N° 75-251 du 25 avril 1975, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents de la protection civile.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 72-407 du 21 décembre 1972, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents de la Garde Nationale;

Vu le décret N° 75-250 du 25 avril 1975, fixant le statut particulier des agents de la protection civile;

Vu l'arrêté du 13 août 1949, fixant les limites des coefficients hiérarchiques et des nouveaux traitements susceptibles d'être attribués aux agents titulaires des communes, complété par l'arrêté du 1er mars 1950;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur;

Décrétons :

Article premier. — Le classement hiérarchique applicable aux agents de la Protection Civile est fixé comme suit :

GRADES	INDICES
Colonel.....	750-775
Lieutenant-Colonel.....	675-750
Commandant.....	600-675
Capitaine.....	500-650
Lieutenant.....	400-575
Sous-Lieutenant.....	375
Adjudant-Chef.....	325-450
Adjudant.....	290-405
Sergent-Chef.....	245-365
Sergent.....	180-320
Auxiliaire.....	115-210

Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux agents de la Protection Civile visés à l'article 1er ci-dessus est fixé comme suit :

GRADES	ECHELONS	INDICES
Colonel.....	2ème échelon ..	775
	1er échelon ..	750
Lieutenant-Colonel.....	4ème échelon ..	750
	3ème échelon ..	725
	2ème échelon ..	700
	1er échelon ..	675
Commandant.....	4ème échelon ..	675
	3ème échelon ..	650
	2ème échelon ..	625
	1er échelon ..	600
Capitaine.....	7ème échelon ..	650
	6ème échelon ..	625
	5ème échelon ..	600
	4ème échelon ..	575
	3ème échelon ..	550
	2ème échelon ..	525
Lieutenant.....	1er échelon ..	500
	9ème échelon ..	575
	8ème échelon ..	555
	7ème échelon ..	535
	6ème échelon ..	510
	5ème échelon ..	485
	4ème échelon ..	460
	3ème échelon ..	440
Sous-Lieutenant.....	2ème échelon ..	420
	1er échelon ..	400
Adjudant-Chef.....	Echelon unique ..	375
	6ème échelon ..	450
	5ème échelon ..	425
	4ème échelon ..	400
	3ème échelon ..	375
	2ème échelon ..	350
	1er échelon ..	325

GRADES	ECHELONS	INDICES
Adjudant.....	7ème échelon ..	405
	6ème échelon ..	390
	5ème échelon ..	370
	4ème échelon ..	350
	3ème échelon ..	330
	2ème échelon ..	310
Sergent-Chef.....	1er échelon ..	290
	8ème échelon ..	365
	7ème échelon ..	350
	6ème échelon ..	335
	5ème échelon ..	320
	4ème échelon ..	305
Sergent.....	3ème échelon ..	285
	2ème échelon ..	265
	1er échelon ..	245
	13ème échelon ..	320
	12ème échelon ..	310
	11ème échelon ..	300
	10ème échelon ..	290
	9ème échelon ..	280
	8ème échelon ..	270
	7ème échelon ..	260
	6ème échelon ..	250
	5ème échelon ..	240
Auxiliaire de la Protection Civile.....	4ème échelon ..	225
	3ème échelon ..	210
	2ème échelon ..	195
	1er échelon ..	180
	13ème échelon ..	210
	12ème échelon ..	205
	11ème échelon ..	200
	10ème échelon ..	195
	9ème échelon ..	190
	8ème échelon ..	185
	7ème échelon ..	175
	6ème échelon ..	165
	5ème échelon ..	155
	4ème échelon ..	145
	3ème échelon ..	135
	2ème échelon ..	125
	1er échelon ..	115

Art. 3. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment l'arrêté sus-visé du 13 août 1949.

Art. 4. — Les Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,
Le Premier Ministre,
HEDI NOUIRA

Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 avril 1975, portant reclassement des agents de la protection civile.

Le Ministre de l'Intérieur;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 72-407 du 21 décembre 1972, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents de la Garde Nationale;

Vu le décret N° 75-250 du 25 avril 1975, fixant le statut particulier des agents de la protection civile;

Vu le décret N° 75-251 du 25 avril 1975, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux agents de la protection civile;

Arrête :

Article premier. — Les agents de la Protection Civile sont reclassés conformément aux indications du tableau de concordance ci-après :

SITUATION ANCIENNE		SITUATION NOUVELLE		OBSERVATIONS
Grades et Echelons	Indices	Grades et Echelons	Indices	
<i>Commandant</i>		<i>Commandant</i>		
1ère classe	515	4ème échelon	675	
2ème classe	500	3ème échelon	650	
3ème classe	475	2ème échelon	625	Maintien de l'ancienneté
4ème classe	440	1er échelon	600	
<i>Capitaine</i>		<i>Capitaine</i>		
1ère classe	390	3ème échelon	550	Maintien de l'ancienneté
2ème classe	360	2ème échelon	525	Maintien de l'ancienneté
3ème classe	330	1er échelon	500	Maintien de l'ancienneté
4ème classe	300	1er échelon	500	Sans maintien de l'ancienneté
<i>Lieutenant</i>		<i>Lieutenant</i>		
1ère classe	340	4ème échelon	460	
2ème classe	310	3ème échelon	440	
3ème classe	280	2ème échelon	420	Maintien de l'ancienneté
4ème classe	250	1er échelon	400	
<i>Sous-Lieutenant</i>		<i>Sous-Lieutenant</i>		
Hors classe	330			
1ère classe	315			
2ème classe	285			
3ème classe	255	Classe unique	375	Maintien de l'ancienneté
4ème classe	225			
<i>Adjudant Chef</i>		<i>Adjudant Chef</i>		
1ère classe	300	4ème échelon	400	
2ème classe	280	3ème échelon	375	
3ème classe	260	2ème échelon	350	Maintien de l'ancienneté
4ème classe	240	1er échelon	325	
<i>Adjudant</i>		<i>Adjudant</i>		
Classe exceptionnelle	290	7ème échelon	405	
Hors classe	280	6ème échelon	390	
1ère classe	270	5ème échelon	370	
2ème classe	260	4ème échelon	350	Maintien de l'ancienneté
3ème classe	250	3ème échelon	330	
4ème classe	240	2ème échelon	310	
5ème classe	230	1er échelon	290	
<i>Sergent Major</i>		<i>Sergent Chef</i>		
et <i>Sergent Mécanicien</i>				
Classe exceptionnelle	270	7ème échelon	350	
Hors classe	261	6ème échelon	335	
1ère classe	252	5ème échelon	320	
2ème classe	243	4ème échelon	305	Maintien de l'ancienneté
3ème classe	234	3ème échelon	285	
4ème classe	225	2ème échelon	265	
5ème classe	215	1er échelon	245	
<i>Sergent Fourrier</i>		<i>Sergent</i>		
<i>Sergent de Manœuvre</i>				
et <i>Caporal Mécanicien</i>				
Classe exceptionnelle	260	9ème échelon	280	
Hors classe	250	8ème échelon	270	
1ère classe	240	7ème échelon	260	
2ème classe	230	6ème échelon	250	Maintien de l'ancienneté
3ème classe	220	5ème échelon	240	
4ème classe	210	4ème échelon	225	
5ème classe	200	3ème échelon	210	
<i>Caporal Fourrier</i>		<i>Sergent</i>		
et <i>Caporal de Manœuvre</i>				
Classe exceptionnelle	250	8ème échelon	270	
Hors classe	240	7ème échelon	260	
1ère classe	230	6ème échelon	250	
2ème classe	220	5ème échelon	240	Maintien de l'ancienneté
3ème classe	210	4ème échelon	225	
4ème classe	200	3ème échelon	210	
5ème classe	190	2ème échelon	195	
<i>Sapeur de Manœuvre</i>		<i>Sergent</i>		
de 2ème catégorie				
Classe exceptionnelle	230	7ème échelon	260	
Hors classe	220	6ème échelon	250	
1ère classe	210	5ème échelon	240	
2ème classe	200	4ème échelon	225	Maintien de l'ancienneté
3ème classe	190	3ème échelon	210	
4ème classe	180	2ème échelon	195	
5ème classe	170	1er échelon	180	
<i>Sapeur de Manœuvre</i>		<i>Sergent</i>		
de 2ème catégorie				
Classe exceptionnelle	190	4ème échelon	225	Sans maintien de l'ancienneté
Hors classe	181	3ème échelon	210	Avec maintien de l'ancienneté
1ère classe	172	3ème échelon	210	Sans maintien de l'ancienneté
2ème classe	163	2ème échelon	195	Avec maintien de l'ancienneté
3ème classe	154	2ème échelon	195	Sans maintien de l'ancienneté
4ème classe	145	1er échelon	180	Avec maintien de l'ancienneté
5ème classe	135	1er échelon	180	Sans maintien de l'ancienneté

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1972.

Tunis, le 25 avril 1975

Le Ministre de l'Intérieur

TAHAR BELKHODJA

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret N° 75-215 du 25 avril 1975 :

Monsieur le Docteur Limaïem Mohamed Jameleddine, assistant des hôpitaux principaux non universitaires, est nommé en qualité de chef de service hospitalo-sanitaire des hôpitaux régionaux, à compter du 1er janvier 1975.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret N° 75-240 du 24 avril 1975, modifiant le décret N° 67-391 du 6 novembre 1967 relatif à l'hygiène, la sécurité et l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements du commerce de l'industrie et des professions libérales.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du Code du travail;

Vu la loi N° 69-39 du 26 juillet 1969, portant ratification de la convention internationale du travail n° 119 concernant la protection des machines;

Vu le décret N° 67-391 du 6 novembre 1967, relatif à l'hygiène, la sécurité et l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements du commerce de l'industrie et des professions libérales;

Vu l'avis des Ministres de l'Economie Nationale, de l'Equipement, des Transports et des Communications, de la Santé Publique et des Affaires Sociales;

Décrétons :

Article Premier. — Les dispositions de l'article 4 du décret sus-visé n° 67-391 du 6 novembre 1967, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau) :

1°) Il est interdit d'utiliser, de mettre en vente, de vendre ou louer les machines ou parties de machines dangereuses pour les ouvriers et pour lesquelles il existe des dispositifs de protection d'une efficacité reconnue sans que ces machines ou parties de machines soient munies d'un tel dispositif.

2°) La cession à tout autre titre et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, sont interdites. Toutefois, l'enlèvement provisoire, pendant l'exposition d'une machine, des dispositifs de protection, aux fins de démonstration, ne sera pas considéré comme une infraction à la présente disposition, à condition que les précautions appropriées soient prises pour protéger les personnes contre tout risque.

Les dites machines ou parties de machines sont déterminées par arrêté du Ministre des Affaires Sociales après avis des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

ART. 2. — Les Ministres de l'Economie Nationale, de l'Equipement, des Transports et des Communications, de la Santé Publique et des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 24 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Convention Collective Nationale des usines de boissons gazeuses non alcoolisées sirops et eaux minérales (1).

Entre

— L'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (U.T.I.C.A.)

— Le Syndicat National des Fabricants de Boissons Gazeuses.

d'une part,

— L'Union Générale Tunisienne du Travail (U.G.T.T.)

— Le syndicat des personnels des usines de boissons gazeuses de Tunisie.

d'autre part,

A la suite des délibérations d'une commission Mixte des conventions tenues à Tunis durant la période du 19 juin au 28 août 1974.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Champ d'application

La présente convention détermine les rapports entre les employeurs et les travailleurs permanents des usines de boissons gazeuses non alcoolisées, sirops et eaux minérales sur l'ensemble du territoire de la République.

Certaines dispositions de la présente convention sont étendues aux travailleurs occasionnels. Ces dispositions sont explicitées à travers certains articles de la présente convention collective.

ARTICLE 2

Durée-dénonciation-révision

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation ne prendra effet que trois mois après l'envoi de la lettre recommandée, la date du cachet des P.T.T., faisant foi.

Toute dénonciation ou demande de révision ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de trois années grégoriennes à partir de l'entrée en vigueur de cette convention.

La partie qui dénonce la convention ou qui en demande la révision totale ou partielle, doit accompagner sa lettre à l'autre partie contractante d'un nouveau projet de convention ou de remplacement pour les articles soumis à révision.

En tout état de cause, la présente convention reste en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.

Les discussions devront commencer le plus rapidement possible et les parties devront se rencontrer au plus tard dans le délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, en vue de la rédaction d'un nouveau texte ou de remplacer certains articles.

Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à partir de la date d'ouverture des discussions, les parties pourront décider d'un commun accord la prorogation de ce délai pour une nouvelle période de trois mois.

Si au terme de ces délais l'accord n'est pas réalisé, les parties recourent à l'arbitrage du Ministère des Affaires Sociales.

ARTICLE 3

Avenant

Les parties de cette convention qui seront révisées donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention.

(1) Approuvée par l'arrêté du 12 mars 1975, publié au J.O.R.T. N° 18 du 14 mars 1975.

ARTICLE 4

Interprétation

Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'interprétation de la présente convention doivent être soumis à la commission paritaire composée des représentants des syndicats ayant participé à l'élaboration de la présente convention.

A défaut d'un accord au sein de cette commission paritaire le différend sera traité selon la procédure d'arbitrage prévue à l'article 2 ci-dessus.

La décision définitive d'interprétation obtenue en commission paritaire ou par arbitrage, produira les mêmes effets que la convention collective.

ARTICLE 5

Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.

Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements contraires aux lois et aux règlements.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée, il met à sa disposition des tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur ou, en cas d'empêchement, son représentant reçoit sur leur demande les délégués syndicaux une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence.

L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les vingt quatre heures. Elle fait l'objet d'un procès-verbal.

Cependant, en cas d'urgence, l'entrevue peut avoir lieu immédiatement. Si un travailleur vient d'être élu comme délégué permanent d'un des syndicats dont fait partie le personnel, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur placé en position de détachement avec ou sans solde dans le cas d'une entreprise occupant au moins 100 travailleurs. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté.

Il participe, tout comme il était en service, aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur.

En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade, dans le même établissement au cas où le détachement ne dépasse pas un an, et dans la même entreprise au cas où ce détachement excède l'année. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Dans le but de faciliter la collaboration entre les divers éléments de l'entreprise, l'employeur s'engage à retenir la cotisation syndicale et de la verser à l'organisation à laquelle son salarié est adhérent, au vu d'un engagement de ce dernier et présenté par le syndicat intéressé à l'employeur.

Cet engagement individuel doit expressément autoriser l'employeur à effectuer la retenue.

ARTICLE 6

Réception des Représentants Syndicaux

Les représentants de l'organisation syndicale intéressée, dûment mandatés, seront sur leur demande, reçus par l'employeur.

Cette demande devra être formulée par écrit et faire mention

L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.
de son objet.

ARTICLE 7

Délégué du personnel - Comité d'entreprise

L'institution, l'organisation, l'élection et le fonctionnement des délégués du personnel et des comités d'entreprises sont régis par la législation en vigueur. Dans la mesure où l'entreprise, occupe le minimum légal de travailleurs pour l'institution d'un comité d'entreprise, les parties intéressées par la présente convention collective se conformeront à la législation en vigueur.

ARTICLE 8

Recrutement

L'embauchage se fera conformément à la législation en vigueur. Le personnel recruté est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence.

Un tableau des catégories professionnelles et de la grille des salaires de ces différentes catégories figure à l'article 46 de la présente convention.

En cas de vacances, ou de création d'emplois nouveaux, une priorité est accordée au personnel de l'entreprise.

Le personnel sera informé par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles existent des postes vacants.

Tout travailleur sera obligatoirement informé par écrit lors de son recrutement de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du taux de salaire correspondant.

La même information lui sera donnée à l'occasion de tout changement de catégorie.

Les travailleurs licenciés pour suppression de postes ou compression d'effectifs, bénéficient d'une priorité dans l'embauchage.

Des cartes de qualification professionnelle seront, le cas échéant, attribuées au personnel par les commissions de classement prévues par l'article 138 du Code du Travail.

Le médecin du travail attaché à l'entreprise effectuera l'examen médical d'embauche dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail.

ARTICLE 9

Normes de production

Il est institué pour chaque branche d'activité, une commission technique paritaire qui aura pour attribution de déterminer les normes de production minima dans chaque spécialité de la profession. Les conclusions de la commission seront soumises à l'approbation du Gouvernement.

ARTICLE 10

La durée de la période d'essai et de stage n'excèdera pas :

- un mois pour les travailleurs destinés à la première catégorie professionnelle;
- deux mois pour les travailleurs destinés à la seconde catégorie;
- trois mois pour les travailleurs destinés à la 3ème, 4ème et 5ème catégorie.

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour la même durée.

Si l'essai ou le stage est concluant, le candidat sera définitivement classé dans la catégorie correspondante, et son ancienneté commence à courir à partir de la date de son embauche.

ARTICLE 11

Travailleurs occasionnels

Le recrutement de travailleurs occasionnels peut intervenir dans les situations suivantes :

- 1) — à l'occasion de travaux de premier établissement ou de travaux neufs;
- 2) — en vue de faire face à un surcroît occasionnel de travail;
- 3) — en cas de travaux de grosses réparations pour l'exécution desquels l'effectif normal du personnel permanent est insuffisant;
- 4) — en vue du remplacement, à titre provisoire, d'un travailleur permanent absent.

Les travailleurs occasionnels bénéficient d'une priorité d'admission dans le cadre permanent dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées en matière de recrutement par la présente convention.

Tout travailleur occasionnel qui aura accompli au moins 24 mois de travail pendant une période de quatre années successives dans le même établissement, bénéficiera d'un avancement de l'échelon dans sa catégorie.

L'avancement s'effectuera dans les mêmes conditions et par période de quatre années.

ARTICLE 12

Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions

Le travailleur a droit, conformément aux règles du Code pénal et des lois en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, le préjudice que subirait le travailleur sera réparé conformément à la législation en vigueur, si le travailleur n'est pas reconnu fautif.

ARTICLE 13

Bulletin de paie

Lors du paiement des salaires, il sera remis à chaque travailleur un bulletin de paie, conformément aux dispositions du Code du Travail et notamment son article 143.

Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un jour non ouvrable, le versement des salaires et la délivrance du bulletin de paie seront effectués la veille.

Pour le personnel payé au mois, le paiement des salaires s'effectuera au plus tard le dernier jour du mois considéré.

ARTICLE 14

Avancement et promotion

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'échelon.

La durée dans chaque échelon est de :

- 1 an pour le 1^{er} échelon;
- 2 ans pour les 2^e, 3^e, 4^e, 5^e et 6^e échelon inclus;
- 3 ans pour les 7^e, 8^e, 9^e, 10^e et 11^e échelon inclus.

Le taux d'augmentation du salaire horaire ou mensuel d'un échelon à un autre est fixé à 4% du salaire de base de chaque catégorie arrondi au millime supérieur, comme l'indiquent les grilles de salaires annexées à la présente convention collective, et en ajoutant la valeur absolue pour chaque échelon à partir du 1^{er}.

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure en fonction des vacances dans cette dernière ou de création d'emploi.

La promotion est aussi fonction de la valeur professionnelle du travailleur, telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- a) — la durée de la pratique dans la profession;
- b) — la formation et les aptitudes professionnelles;
- c) — la durée du service et les notations dans l'établissement.

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire.

Le tableau d'avancement prendra effet à partir du 1^{er} janvier de l'année suivante.

Les travailleurs dont le mérite est jugé égal, seront départagés par l'ancienneté ou, si l'ancienneté est la même, par les charges de famille et par le plus âgé.

En cas de vacances ou de création d'emploi, les employeurs feront appel, avant de recourir à des recrutements extérieurs, au personnel des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions du dit emploi.

ARTICLE 15

Utilisation des travailleurs dans les fonctions autres que celles de leur grade

Tout travailleur pourrait être requis pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé, suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois, une fois par année.

Le travailleur gardera dans ce cas, le salaire et les avantages correspondants à son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourrait saisir la commission paritaire, laquelle serait compétente pour statuer sur cette question.

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé.

Dans ce cas, il percevra après le délai de franchise d'une semaine, une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de son échelon et celui de l'échelon correspondant à la catégorie à laquelle il accède provisoirement. Cette position ne doit pas toutefois dépasser la durée de trois mois continus, période à l'issue de laquelle le travailleur sera :

- soit confirmé dans la nouvelle catégorie;
- soit replacé dans sa catégorie d'origine.

ARTICLE 16

Délai-congés ou préavis

Le délai de préavis réciproque est fixé comme suit :

- a) Dix huit jours pour les travailleurs payés à la semaine.
- b) Un mois pour les travailleurs payés au mois.

Pendant la période du préavis, le travailleur disposerait de deux heures par jour d'absence pour pouvoir rechercher un nouvel emploi.

La répartition de ces absences serait fixée d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'intéressé. Ces heures seraient payées comme heures normales de travail, sauf en cas de départ volontaire du travailleur.

ARTICLE 17

Licenciement par suite de suppression d'emplois ou de compression du personnel

Au cas où l'employeur serait amené à réduire le personnel pour raisons d'ordre économique ou de suppression d'emploi il est tenu de se conformer à la législation en vigueur et notamment aux dispositions des articles 21 et 396 du code du travail. Cette réduction s'opérera, le cas échéant, par catégorie en tenant compte des éléments d'appréciation suivants :

- a. — La valeur professionnelle de l'agent
- b. — Les charges de famille,
- c. — L'ancienneté.

La mesure doit, en principe, toucher d'abord les célibataires, puis les mariés sans enfants, et en dernier lieu les mariés avec enfants à charge, compte tenu de leur nombre, chaque enfant à charge comptant pour un an d'ancienneté.

ARTICLE 18

Indemnité de licenciement

Il sera alloué à tout travailleur licencié, au moment de son départ, sauf faute grave dûment établie, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'établissement et calculée à raison d'un mois par année de service pour le personnel administratif et 18 jours pour les ouvriers. Le montant de cette indemnité ne saurait dépasser celui correspondant à six mois de salaire.

L'indemnité de licenciement est distincte de celle due pour inobservation du préavis ainsi que des dommages-intérêts dus au cas d'un licenciement abusif.

La présence dans l'établissement est comptée à partir du premier jour de l'entrée en service, les suspensions n'entraînant pas de rupture du contrat de travail ne sont pas déduites du calcul.

ARTICLE 19

Cessation de service pour raison de santé

Lorsqu'un travailleur sera jugé, à l'expiration des périodes de prise en charge de maladie ou de longue maladie comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de l'emploi occupé, il devrait se soumettre à la visite médicale d'un médecin de l'établissement.

Le travailleur a la faculté de contester les conclusions du médecin, dans ce cas, une contre-visite sera effectuée par deux médecins, l'un choisi par l'employeur, l'autre par le travailleur. En cas de désaccord, un troisième médecin désigné par les deux premiers, sera chargé d'arbitrer.

La cessation de service du travailleur pour invalidité permanente n'interviendrait que dans le cas où il n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui être confié malgré sa déficience physique, en fonction de ses aptitudes professionnelles.

ARTICLE 20

Démission

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement.

En cas de démission, les travailleurs devront respecter le délai de préavis prévu à l'article 16 de la présente convention.

Le travailleur démissionnaire peut être réembauché éventuellement par l'employeur, il doit dans ce cas satisfaire à toutes les conditions à l'emploi postulé sans considération de son ancienne situation au sein de l'établissement.

ARTICLE 21

Certificat de travail

Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise quel que soit le motif de la rupture du contrat, un certificat de travail indiquant exclusivement :

- Les noms et adresses de l'employeur ;
- Les dates d'entrée et de sortie du travailleur ;
- La nature des emplois successifs occupés par lui ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le début de la période de préavis.

ARTICLE 22

Changement de résidence ou mutation

Les changements de résidence ou de mutation sont décidés seulement par nécessité de service. Ils ne peuvent être prononcés d'office que dans le cas où il n'existe pas de volontaires.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur ainsi que de sa situation de famille.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cette mutation seront à la charge de l'employeur tels que les frais de déménagement et de logement dans les mêmes conditions que son ancienne situation.

ARTICLE 23

Absence

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur.

Les absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tels que décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant sont portées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux jours à la connaissance de l'employeur.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivés.

Dans le cas d'absences prévisibles, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur.

ARTICLE 24

Durée du travail

La durée du travail est celle prévue par la législation en vigueur.

Pendant le mois de Ramadan, le travail pourrait être fait sans interruption en une seule séance.

ARTICLE 25

Rémunération du travail de nuit

Il sera alloué au personnel travaillant la nuit de 22 h à 6 h à l'exception des gardiens et veilleurs de nuit, une majoration de l'ordre du 25 % du salaire de base.

Durant le mois de ramadan le travail de jour pourrait être remplacé par un travail de nuit avec la majoration unique de 5 % du salaire de base, à l'exception des heures supplémentaires qui sont régies par la législation en vigueur.

ARTICLE 26

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée normale du travail hebdomadaire, donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions de l'article 90 du code du travail.

ARTICLE 27

Repos hebdomadaire

Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire d'un jour continu de 24 heures consécutives conformément à la législation en vigueur. Pendant ce repos, le travailleur gardera, le cas échéant, le bénéfice de tous les avantages en nature dont il dispose sans pour autant prétendre à une compensation.

Durant la saison estivale, le congé de repos hebdomadaire est donné par roulement, suivant un tableau arrêté par l'employeur mensuellement et affiché dans l'usine.

ARTICLE 28

Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jour de congé chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur ainsi que le jour de l'Aïd Essegghir, de l'Aïd El Kebir, du Mouled et du 5 décembre.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auraient droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

ARTICLE 29

Congés payés

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé.

La durée du congé payé est fixé comme suit.

- a. — ouvriers : 18 jours ouvrables.
- b. — employés : 21 jours ouvrables.

La durée de ce congé ainsi fixée est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période entière de 5 ans de service dans le même établissement sans que cette augmentation ne puisse porter à plus de 21 jours ouvrables pour les ouvriers et 24 jours ouvrables pour les employés, la durée de ce congé.

La période de congé annuel est fixée entre le 1er novembre de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante.

Le congé annuel pourrait être donné par roulement pour éviter un arrêt total de travail.

L'ordre de départ en congé doit être affiché le 15 octobre au plus tard par l'employeur après consultation du personnel par l'entremise des délégués syndicaux ou à défaut de la commission paritaire consultative.

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du Mois a droit au paiement anticipé de son salaire afférent à la durée de son congé.

Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des indemnités qu'il percevait habituellement pendant la période du travail.

ARTICLE 30

Congés spéciaux pour raison de famille

Les travailleurs bénéficieront des congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements

ment survenus dans leur famille. La durée de ces congés est fixée comme suit :

- Naissance d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
- Décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge : 2 jours ouvrables ;
- Décès d'un ascendant direct ou d'un enfant qui n'est plus à charge : 2 jours ouvrables ;
- Décès d'un frère ou d'une soeur, d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 1 jour ouvrable ;
- Mariage du travailleur : 2 jours ouvrables.

Les bénéficiaires de ces congés devront produire les justifications utiles. Ces congés ne rentrent pas en ligne de compte dans le calcul des congés annuels payés.

ARTICLE 31

Congés exceptionnels

Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures, sauf cas de force majeure dûment établi.

Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels syndicaux, fédéraux et internationaux des travailleurs représentants, dûment mandatés des syndicats ou des membres élus des organismes directeurs seront payés conformément à la législation en vigueur.

Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans les convocations et correspondant à la durée du congrès augmentées, le cas échéant, des délais de route nécessaire.

ARTICLE 32

Congés de maladie

Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition qu'il fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe du présent article, tout travailleur qui :

— Interrompt son travail pour des raisons qui résultent soit de son intempérance ou de son inconduite, soit des blessures reçues en dehors du travail, s'il est reconnu fautif ;

— N'observe pas les prescriptions médicales, ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin.

— Etant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non ;

— Prolonge la cessation du travail au-delà du délai prescrit par les médecins.

Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de sanctions disciplinaires.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile.

Le salarié placé en position de congé de maladie bénéficiera des dispositions prévues par le règlement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Les deux partenaires sociaux signataires de la présente convention s'engagent à entamer des pourparlers en vue de l'instauration d'un régime complémentaire d'assurances-maladie.

ARTICLE 33

Congés pour obligations militaires

Les salariés effectuant leur service militaire seront considérés comme étant en congé sans solde, mais ils conservent leurs droits à l'ancienneté et à l'avancement. Ils sont réintégrés de plein droit dans leur catégorie d'origine, à leur libération, sous réserve de leur présentation dans le mois qui suit leur libération ou, en cas de maladie, de l'envoi d'un certificat médical, et ont priorité pour être affectés aux postes qu'ils occupaient avant leur départ pour l'armée.

ARTICLE 34

Congés sans solde

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout salarié qui en ferait la demande dans la limite des nécessités de service. La durée de ce congé ne pourra excéder 90 jours par an.

Ce congé porte interruption du droit à l'avancement et au versement effectué par l'employeur à la Caisse de retraite, sauf dispositions contractuelles particulières plus favorables.

ARTICLE 35

Discipline

L'importance de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires comprennent :

a. — les sanctions du premier degré ;

b. — les sanctions du deuxième degré ;

Les sanctions disciplinaires du 1er degré sont :

1) L'avertissement verbal.

2) Le blâme sans inscription au dossier ;

3) Le blâme avec inscription au dossier ;

4) La mise à pied à concurrence de 3 jours au maximum privative de toute rémunération.

Les sanctions du 2ème degré sont :

1) La mise à pied de 4 à 15 jours ;

2) La mise à pied de 16 à 30 jours ;

3) La mutation d'office avec changements de résidence ;

4) L'abaissement d'échelon ;

5) La rétrogradation d'échelle ;

6) Le licenciement.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur ou son représentant.

Pour les sanctions du 2ème degré, le salarié est obligatoirement traduit devant la commission paritaire érigée en conseil de discipline qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au salarié.

Le licenciement peut être prononcé par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

a. — contre le salarié qui aura refusé d'exécuter un travail ordonné en conformité avec les prescriptions réglementaires sur la sécurité et les conditions énoncées dans la présente convention.

b. — contre le salarié qui, pendant ou à l'occasion de son service, aura proféré des menaces, se sera livré à des voies de fait dûment constatées contre toute personne appartenant ou non à l'établissement.

c. — contre le salarié pris en état d'ivresse évidente pendant le service.

d. — contre tout salarié qui, sans autorisation spéciale, se livre en dehors de l'établissement auquel il est attaché, à des occupations rémunérées, ou trafique avec des marchandises ou du matériel qui lui sont confiés par l'employeur.

e. — contre le salarié qui aura négligé de prendre des mesures préliminaires pour éviter des accidents aux tiers, au personnel, à lui-même ou au matériel.

f. — contre le salarié qui aura abandonné son poste d'une façon évidente sans autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant.

Le licenciement est prononcé sans consultation du conseil de discipline lorsque le salarié a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine afflictive notamment pour crime, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, vols, abus de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse, diffamation, délit commis contre la sûreté de l'Etat, que la faute ait été commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions.

Le licenciement est prononcé contre tout salarié pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider, sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le salarié de son service, avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier devra dans ce cas formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois à partir du jour de la suspension de travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas, à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte

une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le salarié se verra rétabli dans tous ses droits.

Chaque fois qu'un salarié est appelé à comparaître devant le conseil, il doit en être informé huit jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement communication de son dossier y compris le rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire, et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou par un avocat. Dans cette hypothèse, le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, un rapporteur, membre du conseil de discipline est désigné par le Président de celui-ci. Il présente un rapport écrit est établi un procès verbal également écrit des débats et décisions prises. Le procès verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans préavis et sans indemnité et interrompt tout versement à la Caisse de retraite effectué par l'établissement au profit de l'intéressé.

Le salarié frappé d'une sanction disciplinaire autre que la révocation, peut après une période d'un an, s'il s'agit d'une sanction du premier degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier, communication peut être faite à la commission de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier du salarié, après 2 ans pour les sanctions du 1er degré et 5 ans pour les sanctions du 2ème degré, à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

ARTICLE 36

Attribution du conseil de discipline

La commission paritaire érigée en conseil de discipline propose, en matière de discipline, des sanctions pour l'ensemble du personnel dans les conditions prévues à l'article 35 de la présente convention.

L'intervention de la commission de discipline ne fait pas obstacle au droit pour les parties intéressées, de porter le litige devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 37

Commission paritaire consultative

Il est institué une commission paritaire consultative dans chaque établissement où sont employés habituellement 20 travailleurs au moins.

Pour les employeurs occupant moins de 20 travailleurs situés dans la même localité possibilité leur est donnée soit de former une commission paritaire commune, soit de se réunir directement avec les délégués du personnel.

Ces dernières réunions tiennent lieu de commission paritaires.

ARTICLE 38

Composition de la commission paritaire consultative

La commission paritaire consultative présidée par l'employeur est compétente pour toute question intéressant le personnel soumis à la présente convention collective.

Elle comprend :

A. — 3 membres titulaires dont le président, et 3 membres suppléants représentant le ou les employeurs concernés.

b. — 3 membres titulaires, et 3 membres suppléants représentant le personnel élu par celui-ci.

Le mandat des membres est valable pour deux années et est renouvelable dans les mêmes conditions.

Les salariés appelés à siéger à la commission paritaire consultative sont considérés comme étant en service et payés en conséquence.

Cette commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.

ARTICLE 39

Elections des membres de la commission paritaire consultative

Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, travaillant de façon continue depuis un an au moins

dans l'établissement, et pour les occasionnels 12 mois au moins étalés sur 2 ans.

Sont éligibles, à l'exception des ascendants, frères et soeurs et alliés au même degré l'employeur, les salariés de nationalité tunisienne, âgés de 20 ans révolus, sachant lire et écrire et travaillant dans l'établissement de façon continue depuis un an au moins et pour les occasionnels conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

Les membres de la commission sortants sont rééligibles. Le bureau électoral sera composé d'un représentant de l'employeur, Président, et de deux électeurs désignés par l'organisation syndicale intéressée ou à défaut par le personnel. L'un de ces deux derniers tiendra une liste des électeurs, et procédera au pointage au fur et à mesure du déroulement du vote.

Le vote a lieu au scrutin secret. Les bulletins et enveloppes seront fournis par l'employeur qui assure l'organisation matérielle des élections.

Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus membres titulaires, les suivants sont élus membres suppléants. En cas d'égalité de voix le plus ancien dans l'établissement est élu.

Le personnel de l'établissement est réparti en deux collèges électoraux, l'un comprenant le personnel administratif et payé au mois et l'autre le personnel ouvrier.

L'organisation syndicale intéressée et éventuellement le personnel, seront invités par l'employeur à procéder à l'établissement des listes de candidats selon la répartition des collèges électoraux, un mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente convention collective ou un mois avant l'expiration du mandat des membres sortants.

L'organisation syndicale intéressée, doit déposer les listes des candidats pour chaque collège électoral quinze jours au plus tard, après y avoir été invitée par l'employeur.

Les élections devront avoir lieu dans la quinzaine qui suit le dépôt des candidatures.

La date et l'heure du scrutin seront déterminées par l'employeur en accord avec les délégués des syndicats ou les représentants du personnel. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail territorialement compétent fixe la date et l'heure du scrutin.

Les noms des candidats, la date et l'heure du scrutin seront affichés cinq jours au moins avant celui du scrutin.

Les élections peuvent avoir lieu pendant les heures de travail, dans ce cas elles n'entraîneront pas de réduction de rémunération.

ARTICLE 40

Attribution de la Commission Paritaire Consultative

La commission paritaire consultative :

- 1) Veille notamment à l'application de la convention collective ;
- 2) Emet des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel ;
- 3) Concourt à l'établissement du tableau d'avancement et donne son avis sur l'attribution de la prime de productivité ;
- 4) Examine les conditions minimales et les règles générales d'avancement de l'ensemble du personnel ;
- 5) Formule un avis sur les cas de changement d'affectation ou de classement pour raison physique, professionnelle ou personnelle ;
- 6) Emet en l'absence d'un comité d'entreprise, après examen, un avis sur les requêtes individuelles ou collectives qui peuvent être soumises par les représentants des organisations syndicales ;
- 7) Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel notamment les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnels ;
- 8) Participe à l'étude, à l'adoption et à l'application des dispositions relatives éventuellement à la retraite et aux œuvres sociales ;
- 9) Donne son avis aux fins de promotion, de mutation ou de licenciement ;
- 10) Elle s'érige en conseil de discipline. Et en règle générale, elle exerce l'ensemble des attributions qui lui sont conférées par la présente convention.

En tout état de cause, les délibérations de cette commission sont soumises à l'employeur pour décision.

ARTICLE 41

Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels

Les employeurs s'engagent à favoriser dans toute la mesure du possible l'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels.

L'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels seront organisés conformément à la législation en vigueur.

L'employeur assurera, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'apprentissage et mettra tout en oeuvre pour permettre la formation et le perfectionnement professionnels de ses salariés par tous les moyens qu'il jugera les plus adaptés en coopérations avec la commission paritaire.

ARTICLE 42

Tenues de travail et de protection

L'employeur assure les frais d'achat des vêtements ainsi que des chaussures de travail, conformément à la législation en vigueur.

L'employeur fournira également et gratuitement les tenues de protection.

La commission paritaire, ou à défaut le Représentant du personnel, en accord avec l'employeur, arrêtera les normes de ces vêtements et chaussures de travail et de protection propres à l'établissement.

Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les vêtements de travail et de protection.

ARTICLE 43

Conservation des choses nécessaires pour l'accomplissement du travail, y compris les matières premières

Le travailleur est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement du service dont il est chargé.

Il doit les restituer après l'accomplissement de son travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputable à sa faute.

Cependant, lorsque les choses qu'il a reçues ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de son travail, il n'en répond que comme simple dépositaire. Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.

La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière est assimilée au cas fortuit s'il n'y a faute du travailleur.

Le travailleur est responsable du vol, ou de la disparition des choses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il prouve qu'il n'a commis aucune négligence.

Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur est prouvée, l'employeur ne peut exiger que la restitution de la valeur de l'objet détérioré, perdu ou volé.

ARTICLE 44

Hygiène et sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

Il fera installer en particulier des lavabos, des douches des W.C. et des vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel de y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux.

Toutefois, pour les établissements en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, il sera tenu compte des possibilités d'extension ou d'aménagement de ces installations.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la commission pa-

ritaire et mise en place éventuellement du comité obligatoire d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur.

La non-observation des dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur.

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin ou l'infirmier de l'établissement.

Les établissements visés aux articles 153 et suivants du Code du Travail doivent se conformer à la législation en vigueur.

ARTICLE 45

Prime de rendement et de fin d'année

Les travailleurs ainsi que les représentants des organisations syndicales sont tenus d'apporter leurs concours à l'amélioration du rendement de l'entreprise.

Afin d'encourager les travailleurs à contribuer au rendement de l'entreprise, une prime de rendement et de fin d'année leur sera allouée à raison de 8 % sur le salaire brut hebdomadaire ou mensuel. Cette Prime est accordée pour le personnel saisonnier à la fin de la saison.

Une absence non motivée au courant de la semaine ou de quatre absences au courant du mois, entraînent automatiquement la suppression de cette prime pour la période considérée soit la semaine soit le mois.

ARTICLE 46

Classification professionnelle et barèmes de salaires

Le personnel ouvrier est classé en cinq catégories hiérarchiques comportant chacune onze échelons.

Catégorie I. — Manoeuvre ordinaire

(sans aucune spécialité)

Catégorie II. — Manoeuvres spécialisé

- Convoyeur
- Encaisseur manuel sur machine automatique
- Décaisseur manuel sur machine automatique
- Contrôle entrée laveuse
- Contrôle sortie laveuse
- Laveur de bouteilles
- Doseur
- Remplisseur
- Capsuleur
- Pointeur de fabrication (lettré)
- Réparateur manuel de caisses, palettes, etc...
- Manutentionnaire de caisses, bouteilles, sacs, etc...
- Empileur
- Palettiseur.

Catégorie III. — Demi-ouvrier

- Aide Siropier
- Graisseur.
- Mireur sur machine automatique ou semi- automatique,
- Employé chargé de la station service,
- Chauffeur de véhicule de tourisme
- Convoyeur-livreur,
- Employé chargé de l'entretien des machines de fabrication
- Cariste stagiaire.

Catégorie IV. — Ouvrier

- Aide Mécanicien
- Aide électricien
- Chauffeur de générateur de vapeur
- Aide- magasinier
- Soutireur de machine automatique
- Conducteur de machine d'embouteillage (mise en marche et arrêt, contrôle CO₂, dosage, pression, etc...)
- Siropier confirmé
- Chauffeur de poids-lourd et transport en commun privé
- Conducteur de chariot élévateur confirmé
- Responsable d'une équipe de travail et assurant le pointage du personnel qui lui est confié (caporal de groupe)
- Chauffeur-livreur.

Catégorie V. — Ouvrier qualifié

(soit titulaire d'un ou plusieurs C.A.P. soit ayant acquis son métier par une expérience suffisante)

- Soudeur à l'arc et à l'autogène
- Mécanicien
- Electricien
- Maçon
- Menuisier

- Peintre
- Plombier
- Ajusteur
- Chauffeur-vendeur.

Il est à noter que d'autres emplois pourront exister à l'avenir, ils seront classés dans des catégories correspondant à leur qualification.

Ci-joint la grille de salaires horaires avec les échelons pour chacune des 5 catégories.

GRILLE DES SALAIRES HORAIRES DU PERSONNEL OUVRIER

DUREE de l'Echelon	1 an	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Echelon	1er	2ème	3ème	4ème	5ème	6ème	7ème	8ème	9ème	10ème	11ème
Catégorie I	130	136	142	148	154	160	166	172	178	184	190
Catégorie II	140	146	152	158	164	170	176	182	188	194	200
Catégorie III	155	162	169	176	183	190	197	204	211	218	225
Catégorie IV	170	177	184	191	198	205	212	219	226	233	240
Catégorie V	195	203	211	219	227	235	243	251	259	267	275

ARTICLE 47**Définition des emplois**

Est annexée à la présente convention collective une liste de définition des emplois par catégorie.

ARTICLE 48**Personnel administratif**

Le personnel administratif des usines de boissons gazeuses, non alcoolisées, sirops, et eaux minérales de Tunisie, est classé en 6 catégories comportant chacune 11 échelons. L'avancement s'effectue conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente convention.

Il est à noter que d'autres emplois pourront exister à l'avenir ils seront classés dans des catégories correspondant à leur qualification.

ARTICLE 49**Régime de retraite**

Le personnel régi par la présente convention bénéficiaire du régime de retraite conformément aux dispositions légales.

Toutefois, à l'occasion de la mise à la retraite, l'agent intéressé bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière d'un montant équivalent à un mois de salaire.

ARTICLE 50**Reclassement**

Pour toutes situations ou affaires relatives au personnel et non mentionnées dans la présente convention, il sera fait application des prescriptions légales, réglementaires les concernant.

Pour les salariés en service avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, leur ancienneté sera prise en considération lors de leur reclassement selon les modalités suivantes :

— Reclassement intégral pour les salariés ayant 1 à 5 ans d'ancienneté ;

— Reclassement des salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans les mêmes conditions que ci-dessus pour les 5 premières années et à raison de 1 échelon par tranche de 5 ans pour les autres années.

ARTICLE 51**Prime de transport**

Tout travailleur percevra une indemnité forfaitaire de transport de 2,000 D par mois à la charge de l'employeur et payable à terme échu.

ARTICLE 52**Avantages acquis**

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de suppression ou de restitution des avantages acquis par les salariés antérieurement à la date de la signature de la présente convention sans modifier la nature des contrats individuels, les clauses de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes de ces contrats chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses, sauf dispositions particulières plus avantageuses.

ARTICLE 53**Date d'effet de la convention**

La présente convention collective entre en vigueur le 1er juin 1974.

Fait à Tunis, le 16 janvier 1975

Pour les Organisations
Syndicales
des Travailleurs

M. Habib ACHOUR

Secrétaire Général

de P.U.G.T.T.

M. Saïd GAGUI

Secrétaire Général de la
Fédération de l'Alimentation
et du Tourisme.

Pour les Organisations
Professionnelles
des Employeurs

M. Ferjani Bel Hadj AMMAR

Président de l'U.T.I.C.A.

M. Tahar MANAI

Président du Syndicat
National des Fabricants
de Boissons Gazeuses.

ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DEFINITIONS DES EMPLOIS PAR CATEGORIE

CATEGORIE I

Manoeuvre ordinaire : Manoeuvre sans aucune spécialité.

CATEGORIE II

Manoeuvre spécialisée :

— Convoyeur : L'ouvrier accompagnant un camion, s'occupe des opérations de chargement et déchargement de toutes mar-

chandises, de livraison à la clientèle et de retrait des emballages vides. Il est responsable du chargement que comporte le camion.

— Encaisseur manuel : ouvrier chargé de mettre les bouteilles dans les casiers à leur sortie de la laveuse ou de la remplisseuse (machine automatique ou semi-automatique).

— Décaisseur manuel : ouvrier chargé de retirer les bouteilles des casiers et les introduire dans la laveuse (automatique ou semi-automatique).

— Contrôle entrée ou sortie laveuse : ouvrier chargé de contrôler le passage des bouteilles et l'entrée ou à la sortie de la laveuse (automatique).

— Laveur de bouteille : ouvrier chargé de laver les bouteilles soit à la main à l'aide d'une brosse, soit avec une machine semi-automatique.

— Doseur : ouvrier chargé de doser les bouteilles avant leur remplissage à l'aide d'une doseuse manuelle, ou semi-automatique.

— Remplisseur : ouvrier s'occupant du remplissage des bouteilles à l'aide d'une tireuse à main ou semi-automatique.

— Capsuleur : ouvrier s'occupant de fermer les bouteilles après leur remplissage à l'aide d'une capsuleuse semi-automatique manuelle.

— Pointeur de fabrication (lettré) : ouvrier chargé de faire le point des bouteilles fabriquées, de leur remise au magasin, et dans les petites entreprises n'employant pas plus de 25 ouvriers permanents, de les inventorier à la sortie, lors du chargement des camions.

— Réparateur manuel de caisses, palettes etc... : ouvrier chargé de réparer les caisses en bois détériorées, ou les palettes.

— Manutentionnaire de caisses, bouteilles, sacs etc... : ouvrier chargé de manipuler les caisses vides ou pleines, les sacs les bouteilles et autres emballages et de les mettre en ordre.

— Empileur : ouvrier chargé d'empiler les caisses de bouteilles destinées soit pour le lavage, soit pour la livraison.

— Palettiseur : ouvrier chargé de disposer les caisses de bouteilles sur les palettes.

CATEGORIE III

— Aide-siropier : ouvrier chargé de préparer le sirop de sucre, de le transfuser dans les congés de stockage, sous le contrôle du siropier confirmé.

— Mireur : ouvrier chargé du contrôle des bouteilles au passages de la chaîne soit après le lavage ou le remplissage.

— Station service : ouvrier chargé de l'entretien des véhicules automobiles de l'usine.

— Chauffeur de tourisme : conducteur de voiture de tourisme et camionnette ne dépassant pas un poids total en charge de 3,500 T.

— Convoyeur-livreur : ouvrier accompagnant un chauffeur simple, s'occupe des livraisons, de l'établissement des factures de l'encaissement de leur montant, du retrait des bouteilles vides des clients, responsable du chargement du camion qu'il accompagne.

— Entretien machines : ouvrier chargé de l'entretien des machines de fabrication leur assurant une bonne marche.

— Cariste stagiaire : ouvrier débutant, conduisant un engin élévateur de caisses.

CATEGORIE IV

— Aide-Mécanicien, aide-électricien et aide-magasinier : ouvrier secondant l'ouvrier qualifié de la profession.

— Chauffeur de générateur de vapeur : ouvrier chargé de la mise en marche de la chaudière alimentant les machines en eau chaude, de la régularité de son fonctionnement et de son entretien.

— Soutireur sur machine automatique : ouvrier s'occupant du soutirage des bouteilles et de leur surveillance en cours de remplissage et de capsulage.

— Conducteur de machine d'embouteillage : ouvrier chargé de conduire un ensemble d'embouteillage (machine automatique ou semi-automatique) d'un rendement horaire de plus de 15.000 bouteilles (mise en marche et arrêt des machines, contrôle de CO₂, du dosage, de la pression et de la régularité des machines).

— Siropier confirmé : ouvrier chargé de préparer les sirops fins, contrôler leur densité, mélanger les essences acides, colorants, parfums etc... et les rendre valables pour embouteillage.

— Chauffeur de poids lourd et transport en commun privé : chauffeur pour la conduite des camions ou des voitures de transport du personnel de l'usine.

— Conducteur de chariot élévateur confirmé : cariste stagiaire ayant obtenu son C.A.P.

— Responsable d'une équipe de travail et assurant le pointage du personnel qui lui est confié ; employé ayant sous sa responsabilité un groupe d'ouvriers exécutant un travail.

— Chauffeur-livreur : chargé de la conduite d'un véhicule automobile poids lourd ne s'occupant pas d'encaissement.

CATEGORIE V

— Chauffeur-vendeur : chargé de la conduite du camion qui lui est confié, des ventes, de l'établissement des factures et de l'encaissement de leur montant. Il est responsable du chargement de son camion.

GRILLE DES SALIRES

DUREE	1 an	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
dans l'échelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Catégorie I	31,000	32,240	33,480	34,720	35,960	37,200	38,440	39,680	40,920	42,160	43,400
Catégorie II	36,000	37,440	38,880	40,320	41,760	43,200	44,640	46,080	47,520	48,960	50,400
Catégorie III	41,000	42,640	44,280	45,920	47,560	49,200	50,840	52,480	54,120	55,760	57,400
Catégorie IV	80,000	83,200	86,400	89,600	92,800	96,000	99,200	102,400	105,600	108,800	112,000
Catégorie V	100,000	104,000	108,000	112,000	116,000	120,000	124,000	128,000	132,000	136,000	140,000
Catégorie VI	200,000	208,000	216,000	224,000	232,000	240,000	248,000	256,000	264,000	272,000	280,000

PERSONNEL ADMINISTRATIF

CATEGORIE ET EMPLOIS	DEFINITION
<i>Catégorie I</i> Coursier	Agent possédant un minimum de connaissance lui permettant d'assurer la responsabilité des documents qui lui sont confiés pour les remettre en très bon état à leur destinataire, correct et de bonne conduite.
<i>Catégorie II</i> Dactylo Téléphoniste Standardiste	Agent capable d'effectuer des travaux de frappe de tout genre, est chargé des communications téléphoniques internes et externes ayant un caractère discontinu. Opérateur occupé exclusivement à passer les communications téléphoniques.
<i>Catégorie III</i> Gardien Commis aux écritures Magasinier	Responsable de la surveillance de l'entreprise, effectue des rondes de jour ou de nuit, prend des initiatives en matière de sécurité, surveille les entrées et les sorties. Ayant des connaissances approfondies dans les langues (Arabe et Français) avec des notions de comptabilité. Exécute les divers travaux de bureau. Employé chargé de la tenue d'un magasin, assure le classement et la distribution des matières premières, pièces de rechange et tout matériel qui lui sont confiés. Doit pouvoir tenir des fiches d'entrée et de sortie.
<i>Catégorie IV</i> Comptable	Technicien pouvant traduire en comptabilité les opérations commerciales, industrielles ou financières, les composer et les assembler pour que l'on puisse tirer les prix de revient, balance, bilan, statistique provision de trésorerie etc... et capable de justifier en permanence les soldes des comptes dont il a la charge, dresse les bilans et les balances. Est responsable de toute la bonne marche de la comptabilité de l'entreprise. Il est placé sous les ordres directs du chef de l'entreprise, ou, de son représentant.
<i>Catégorie V</i> Chef de service	Placé sous les ordres du chef de l'entreprise, ou de son représentant, il dirige les affaires journalières dépendant d'un service, et a sous sa responsabilité et ses ordres une équipe d'employés.
<i>Catégorie VI</i> Directeur	Agent possédant un haut niveau de formation générale et technique et une grande expérience et des connaissances approfondies dans plusieurs domaines d'activités des boissons gazeuses, ayant un sens aigu des responsabilités et de grandes qualités humaines, doué de capacité, d'analyse et de synthèse, susceptible de diriger un ou plusieurs secteurs fondamentaux ou d'avoir des responsabilités d'études et de conseils engageant l'avenir de l'entreprise concernée.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

STATUT PARTICULIER

Décret N° 75-256 du 25 avril 1975, modifiant le décret N° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'Inspection Pédagogique du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du Ministère de la Jeunesse et des Sports et notamment ses articles 19 et 20;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et des Sports;

DECRETONS :

ARTICLE PREMIER. — Les articles 19 et 20 du décret susvisé N° 74-950 du 2 novembre 1974, sont modifiés comme suit :

Article 19 (nouveau). — A titre transitoire et dans une période ne dépassant pas six mois à compter de la date de publication du présent décret sont intégrés dans le grade d'Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports du second degré :

Les professeurs licenciés titulaires inscrits sur une liste d'aptitude spéciale et justifiant d'une ancienneté de 3 ans dans ce grade dont 2 ans comme chargés des fonctions :

- d'Inspecteur de l'Enseignement Secondaire d'Education Physique et Sportive;
- de Directeur technique d'une Equipe Nationale Sportive;

- de chargé d'une responsabilité pédagogique en qualité de Directeur des Stages ou des Etudes.

Article 20 (nouveau). — A titre transitoire et dans une période ne dépassant pas six mois à compter de la date de publication du présent décret sont intégrés dans le grade d'Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports du 1er degré, les professeurs du premier cycle titulaires inscrits sur une liste d'aptitude spéciale et justifiant d'une ancienneté de 3 ans dans ce grade dont deux ans comme chargés :

- des fonctions d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire d'Education Physique et Sportive;
- de Directeur Technique d'une Equipe Nationale Sportive;
- de chargé d'une responsabilité pédagogique en qualité de Directeur d'Etudes ou de Stages;
- de chargé d'une responsabilité administrative en qualité de chef de service pédagogique.

ART. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

ART. 3. — Le Ministre de la Jeunesse et des Sports est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1975 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 avril 1975

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,
Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de « La Nationale Immobilière Tunisienne » (LA N.I.T.), Société Anonyme au capital de 990.000 dinars, sont convoqués le samedi 17 mai 1975 à 11 heures en assemblée générale ordinaire, au siège social à Tunis, 45, avenue Habib Bourguiba, avec l'ordre du jour suivant :

- 1°) — Rapport du conseil d'administration;
 - 2°) — Rapport des commissaires aux comptes;
 - 3°) — Approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1974. Quitus à donner aux administrateurs;
 - 4°) — Affectation et répartition du bénéfice;
 - 5°) — Renouvellement partiel du conseil d'administration;
 - 6°) — Vote sur les conventions autorisées (article 78 du Code de Commerce);
 - 7°) — Questions diverses.
- Le conseil d'administration.
- N° A-484.

ASNANI ET CIE »

S.A.R.L.

Au capital de 7.000 dinars

Siège social

8, Rue Jemaâ Ez-Zitouna
— TUNIS —

Il appert du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la Société le 7 avril 1975 et enregistré à Tunis (A.C. 1) le 15 avril 1975, vol. 808, série ter, case 348, que les parts appartenant à Monsieur ASNANI TARACHAND LILARAM, décédé sans descendance, à Alger, le 17 mars 1975, sont attribuées à sa soeur Madame Kalavantivai Lilaram, et ce, en application de l'article 17 des statuts. L'article 7 des statuts est modifié en conséquence.

Le gérant.
N° B-733.

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX FRANCO - TUNISIENS S.A.R.L.

Au capital de 50.000 dinars

Siège social : La Charguia

Route de Tunis-Carthage

— TUNIS —

R.C. TUNIS 24.018

Cession de parts

Il appert d'un acte sous seing privé en date du 12 mars 1975, enregistré

à Tunis (A. C. 1) le 22 mars 1975, volume 808, I, case 100 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22 mars 1975, que Monsieur Henri Clairin a vendu sous toutes les garanties habituelles de fait et de droit à Monsieur Mongi Chebil mille cent quatre vingt quatre parts sociales lui appartenant dans la Société des Grands Travaux Franco Tunisiens.

Les modalités et conditions de la cession sont détaillées au dit acte.

N° B-734.

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX FRANCO - TUNISIENS S.A.R.L.

Au capital de 50.000 dinars

Siège social

— La Charguia —

Route de Tunis - Carthage

R.C. TUNIS 24.018

Suivant assemblée générale extraordinaire des associés en date du 31 mars 1975 enregistrée à Tunis A.C. 1, le 7 avril 1975, volume 808 ter, case 248, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10 avril 1975, il appert que la répartition du capital a été modifiée, suite à l'acquisition de mille cinq cent quatre vingt quatre parts de Monsieur Henri Clairin par Monsieur Mongi Chebil. Cette même assemblée a nommé Monsieur Mongi Chebil en qualité de co-gérant fondé de pouvoir directeur général, à compter du 1er avril 1975, a décidé le transfert du siège social de l'Immeuble « Le Colisée », avenue Habib Bourguiba, à La Charguia, zone industrielle, route de Tunis-Carthage et enfin, la reprise de l'activité de la Société à compter du 1er avril 1975.

Les articles des statuts ont été modifiés en conséquence.

N° B-735.

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 1975, enregistré même ville le 14 avril 1975, vol. 14, série 5, case 400.

Monsieur Jaloul Rihani, à vendu, à Madame Rafika Bent Ahmed El-Kalel, marié à Monsieur Manoubi Ben Cherifa, le fonds de commerce, sis à Tunis, 64 bis, rue Jean Jaurès (Tapiissière) avec les éléments corporels et incorporels et le droit bail.

Faire les oppositions dans les vingt jours au plus tard à compter de la parution du présent avis sous peine de forclusion, entre les mains de Maître Sadok Bouhafa, Avocat 20 rue d'Angleterre, Tunis,

Le présent avis a paru au journal « El Amel » le 20 avril 1975.

N° B-736.

AVIS SOCIETE D'EXPLOITATION DES PETROLES TUNISIENS (S.O.C.E.P.T.)

Société Anonyme

Au capital de 200.000 dinars

Siège social

118, avenue de la Liberté -
TUNIS

R.C. TUNIS N° 36.088

En sa délibération en date du 25 mars 1975, l'assemblée générale extraordinaire de la Société d'Exploitation des Pétroles Tunisiens (SOCEPT) a décidé la mise en liquidation anticipée de la Société à compter du 1er avril 1975, en raison de l'abandon de son permis de recherches de Remada et de la cessation de ses activités.

Ont été nommés liquidateurs :

Messieurs Serge Gstalder, demeurant 14, rue de Zeroud à Gammarth et Charles Sindilaire-Vedel, demeurant rue Thameur à Sidi Bou Said.

Deux exemplaires du procès verbal de la dite assemblée enregistrés le 22 avril 1975 à Tunis (A.C. 1) vol. 1, série 5, case 491, ont été déposés le même jour au greffe du tribunal de première instance de Tunis.

Les créanciers éventuels doivent se présenter dans un délai d'un mois pour faire valoir leurs créances.

Toute correspondance relative à la liquidation devra être adressée au siège social de la SOCEPT, 118, avenue de la Liberté - Tunis.

N° B-737.

CONSTITUTION D'UNE S. A. R. L.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Sousse du 21 mars 1975, enregistré à Sousse, le 10 avril 1975, volume 373, n° 66, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 11 avril 1975, il a été constituée une Société à responsabilité limitée :

Dénomination : C O M E C, Construction Métallique du Centre ateliers Bouraoui Zaghdane et Cie.

Capital : 170.000 dinars.

Siège social : Quartier Teffala - Sousse.

Objet : La construction métallique, la menuiserie métallique, la chaudronnerie ainsi que tout ce qui peut en favoriser directement ou indirectement le développement de cet objet.

Durée : 99 ans.

Gérance : Monsieur Bouraoui Ben Mohamed Zaghdane est nommé gérant statutaire pour une période de dix ans avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait :

Le gérant

Bouraoui Zaghdane.

N° B-738.

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE

S. A. R. L.

ELECTRICA

Au capital de 1.000 dinars
7, rue Ibn Khaldoun - Tunis

Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 1975, enregistré à Tunis le 14 mars 1975, volume 808, série ter, case 65, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 17 mars 1975, il a été constitué une Société :

Dénomination : ELECTRICA.

Objet : Achat et vente en gros et en détails de tous matériels électroménagers et articles de cadeaux.

Durée : 10 ans.

Siège social : 7, rue Ibn Khaldoun - Tunis.

Gérance : Monsieur Taieb Ghedemsi.

N° B-739.

B A T A

Société Anonyme Tunisienne

Au capital de 650.000 dinars

Siège social

Route de Mornag -
km 7 Ben Arous

Registre du commerce : 6830

Avis de convocation

Messieurs les actionnaires de BATA Société Anonyme Tunisienne sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le jeudi 15 mai 1975 à 12 heures, aux Etablissements - Route de Mornag - km 7 à Ben Arous - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Acceptation de l'offre faite par la NORTHERN INVESTMENT CY LTD d'assurer le relai de l'épargne Tunisienne pour réaliser l'augmentation de capital décidée le 19 octobre 1973.

Le conseil d'administration.

N° B-740.

ASSOCIATION (Article 4 de la loi du 7 novembre 1959) SYNDICAT D'INITIATIVE D'HAMMAM-LIF

Constitution d'une association

Il a été constitué en juin 1973 à Hammam-Lif une association ayant pour :

Nom : Syndicat d'Initiative d'Hammam-Lif.

But : Organisation de l'accueil des touristes et activation du secteur touristique dans la localité.

Siège : Avenue de la République - Hammam-Lif.

Visa : N° 4223 du 29 mars 1975 du Ministère de l'Intérieur.

Président : Monsieur Mongi Katlane.

Secrétaire général : Monsieur Mohamed Salah Chahed.

N° B-741.

SOCIETE DE TEXTURATION ET DE MOULINAGE « SOTEM » S.A.R.L. Capital de 80.000 dinars Siège social 26, rue Al-Djazira - Tunis

Augmentation de capital

Suivant délibération en date du 21 avril 1975, enregistrée le 22 avril 1975 à Tunis A.C., vol. 14, série 5, case 479, déposée au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22 avril 1975, il a été décidé d'augmenter le capital de la Société de 50.000 dinars à 80.000 dinars.

Le gérant.

N° B-742.

SOCIETE DE MERCERIE ET DE BONNETERIE (SOMEBO) S.A.R.L.

Au capital de 4.000 dinars

Siège social

18, Rue d'Algérie - Tunis

Cession de parts sociales

Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 1975, enregistré à Tunis A. C. 1, le 7 avril 1975, vol. 808, série ter, case 223, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, Messieurs Ouanès Djerbi, Mohsen Guerfal et Abdelaziz Ben Sassi ont cédé à Messieurs Chedli Bouslama, Hamdane Bouslama, et à Madame Tlelâaz Bel Hadj Yahia épouse Hamdane Bouslama, la totalité des parts sociales leur appartenant dans la Société de Mercerie et de Bonnetrie (S O M E B O) soit quatre cent parts de dix dinars chacune dans les conditions mentionnées à l'acte sus visé.

N° B-743.

SOCIETE « GRAND HOTEL COMMODORE » S. A. R. L.

Au capital de 10.000 dinars

Siège social

17, rue d'Allemagne - Tunis

Cession de parts sociales

Suivant acte sous seing privé en date du 12 mars 1975, enregistré à Tunis, A. C. 1, le 12 mars 1975, volume 808, série ter, case 24, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 14 mars 1975, Monsieur Chedli Ben Tanfous a cédé à Monsieur Mohamed Ben Tanfous neuf cent parts (900) de 5 dinars chacune dans la Société « Grand Hôtel Commodore ».

Par le même acte, Monsieur Mohamed Néjib Ben Tanfous a cédé à Monsieur Mohamed Ben Tanfous les deux cents parts (200) de cinq dinars chacune lui appartenant dans la sus-dite Société.

N° B-744.

AVIS

Suivant acte sous seing privé enregistré à Gromballia le 17 avril 1975, folio 87, case 333, et en vertu d'une autorisation de Monsieur le Ministre de l'Economie Nationale N : E 1566 du 3 avril 1975, Monsieur Lopinto Salvatore Feu Felici, demeurant à Gromballia vend et cède avec tous éléments corporels et incorporels son fonds de commerce de quincaillerie et droguerie sis avenue Habib Bourguiba à Gromballia à Monsieur Mohamed Baroudi demeurant à Bou - Arkoub

Toute opposition doit être adressée dans les 20 jours qui suivent la parution du présent avis par lettre recommandée, sous peine de forclusion à Monsieur Hamida Ben Amara, 6, rue Mahmoud Bourguiba à Tunis.

Le présent avis a paru sur « La Presse » du 22 avril 1975.

N° B-745.

AVIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL COMPTOIR DU SUD

Romdhane KHIROUNI et Cie

SOCIETE

A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège social

à Djerba

Il appert de deux procès verbaux consécutifs à deux assemblées, les premiers en date du 11 novembre 1970, enregistré à la recette de Jerba volume 47, folio 1, case 2, en date du 13 novembre 1970, déposé au greffe du tribunal à Médénine, en date du 20 novembre 1970 et le second en date du 16 décembre 1973 enregistré à la recette de Jerba, volume 49, folio 86, case 433 en date du 24 décembre 1973 que le capital de la Société a été augmenté et porté de 6 mille di-

nars à 25.000 dinars, et c'est ainsi que le capital de la Société est désormais de 25.000 dinars intégralement libérés par les actionnaires.

Pour la Société :
Le gérant
Romdhane Khirouni.
N° B-746.

ADJUDICATION

Etude de Maître Habib Slama, Avocat à la Cour de Cassation - 2, avenue Taieb M'Hiri - Bizerte.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

Suivant autorisation de Monsieur le juge commissaire de la faillite Chedly M'Chirgui (jugement n° 103 du 22 février 1956).

Il sera procédé à l'adjudication de l'immeuble ci-après désigné à la chambre des criées du tribunal de première instance de Bizerte le mardi 3 juin 1975 à 9 heures du matin.

Poursuivant : Monsieur Guenniche Gaston demeurant 22, rue Charles de Gaulle - Tunis, et Monsieur Djilani Bornaz demeurant 2, rue d'Angleterre - Tunis, administrateurs judiciaires syndics de l'union créanciers de la faillite : Chedly M'Chirgui.

Partie saisie : Monsieur Chedly M'Chirgui en état de faillite demeurant à Bizerte.

Immeuble à vendre : La moitié indivise d'une propriété dénommée (Mabrouka Demna) objet du titre foncier n° 131977 sis près de Métline

Délégation de Ras El-Djebel, sa contenance est de 4 ha., 23 ares et 40 centiares complantée d'arbres fruitiers et agrumes, comprenant un puits, un bassin, une source d'eau, une construction à usage d'habitation de trois pièces; un garage, cette propriété est exploitée par Monsieur Ali Ben Habib Djilani en tant qu'associé agricole.

Mise à Prix : Trois mille dinars (3.000 dinars) avec baisse séance tenante.

Observation : Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Bizerte.

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de l'Avocat poursuivant, et pour prendre connaissance du cahier des charges au greffe du tribunal de Bizerte où il est déposé.

L'Avocat poursuivant :
Me SLAMA.
N° B-747.

ADJUDICATION

Etude de Maître Habib Slama, Avocat à la Cour de Cassation, 2, avenue Taieb M'Hiri - Bizerte.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

Suivant autorisation de Monsieur le juge commissaire de la faillite Chedly M'Chirgui (jugement n° 103 du 22 février 1956).

Il sera procédé à l'adjudication de l'immeuble ci-après désigné à la chambre des criées du tribunal de

première instance de Bizerte le mardi 3 juin 1975 à 9 heures du matin.

Poursuivant : Monsieur Guenniche Gaston demeurant 22, rue Charles de Gaulle - Tunis et Monsieur Djilani Bornaz demeurant 2, rue d'Angleterre - Tunis, administrateurs judiciaires syndics de l'union des créanciers de la faillite : Chedly M'Chirgui.

Partie saisie : Monsieur Chedly M'Chirgui en état de faillite demeurant à Bizerte.

Immeuble à vendre : La moitié indivise de l'immeuble dénommé « Villa Semma » objet du titre foncier numéro 17411 sis à Bizerte, rue du Jardin impasse Sidi Anane à usage d'habitation, sa contenance est de 1 à 66 centiares; consistant en un rez-de-chaussée de deux pièces et un 1er étage de trois pièces, salle de bain installée, un préau; construit en maçonnerie loué à Monsieur Othman Loudhabachi.

Mise à prix : Trois mille dinars (3.000 dinars) avec baisse séance tenante.

Observation : Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Bizerte.

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de l'Avocat poursuivant, et pour prendre connaissance du cahier des charges au greffe du tribunal de Bizerte où il est déposé.

L'Avocat poursuivant :
Me SLAMA.
N° B-748.

CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL DE TUNISIE

BILAN AU 31 DECEMBRE 1974 (Avant répartition)

Tel qu'il est approuvé par l'assemblée générale des actionnaires tenue le 18 avril 1975 à Tunis.

ACTIF		PASSIF	
1) Caisse, chèques postaux, I. d'émission	743.178,980	1) Dépôt à vue	14.311.238,467
2) Banques et correspondants	1.922.313,095	2) Bons et comptes à terme	7.184.887,200
3) Portefeuille escompte	8.396.199,942	3) Banques et correspondants	5.822.464,091
4) Comptes courants débiteurs	10.033.243,062	4) Crédit divers	2.058.135,059
5) Crédits à moyen et long terme ..	—	5) Ressources spéciales et à plus d'un an	—
6) Débiteurs divers	374.744,184	6) Engagement par cautions et acceptations	12.627.464,252
7) Débiteurs par cautions et acceptations	12.627.464,252	7) Divers	3.300.581,792
8) Effets publics et autres titres	1.608.044,160	8) Provisions	184.533,468
9) Participations	183.385,898	9) Réserves	291.398,766
10) Divers	10.609.301,809	10) Capital	700.000,000
dont protéf. encais. et val. à rec. 9.269.296,708.		11) Bénéfice de l'exercice	353.124,121
11) Immobilisation et non val. nettes amortissem.	335.951,834		
— Imm. d'exploitation : 74.867,289			
— Matériel et mobilier : 84.020,962			
— Agencem. et installat. 126.575,074			
— Immobilisation en cour : 50.448,509			
TOTAL	46.833.827,216	TOTAL	46.833.827,216

HORS BILAN

Effets réescomptés circulant sous notre endos : 1.024.500.000.

Sûretés reçues des tiers :
25.485.600.000.

Répartition des résultats (compte tenu de l'ancien report à nouveau s'élevant à D.T. 4.966.320).

Telle qu'elle est décidée par l'assemblée générale des actionnaires.

Réserve légale 5 %	17.656,206
Réserve spéciale 20 %	70.624,824
Réserve extraordinaire....	175.000,000
Réserve de réinvestissement exonéré	16.825,000
Dividende statutaire 3%...	21.000,000
Super-dividende 7 %	49.000,000
Tantième du conseil	5.444,444
Report à nouveau	2.539,967

358.090,441

N° B-749.

CONSTITUTION D'UNE COOPERATIVE

Dénomination : Coopérative « El-Amel ».

Siège : Ministère des Finances.

Objet : Achat de terrain, lotissement et construction de logements au profit des associés.

Visa : N° 4182 du 31 juillet 1974.

N° B-750.

VENTE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 1975 enregistré à Tunis A. C. 1, le 21 février 1975, vol. 807 ter, case 460, Madame Jalila Jeridi épouse Hadji Rabah, demeurant à Tunis, 2, rue de Bordeaux, a vendu à Mademoiselle Saloua Gara demeurant à Ras Jebel le fonds de commerce de couture lui appartenant et sis à Tunis, 41, rue de Marseille.

Les oppositions devront être faites sous peine de forclusion, dans les 20 jours de l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne au domicile élu en le Cabinet de Maître Henri Fellous, Avocat à Tunis y demeurant, 43, avenue Habib Bourguiba chez qui un exemplaire du contrat se trouve déposé.

Cet avis a déjà paru sur le quotidien « El Amal » du 18 avril 1975.

N° B-751.

Etude de Maître M'Hamed Makni, Avocat à Sfax.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES après saisie immobilière

Poursuivante : La Société Tunisienne de Banque, Société Anonyme dont

le siège social est à Tunis, 1, avenue Habib Thameur, poursuites et diligences de son Président-Directeur Général, demeurant au dit siège, élit domicile en l'Etude de Maître M'Hamed Makni, avocat à Sfax, 5, rue Habib Thameur.

Partie saisie : Société Touristique « LALLA MARIEM », Société Anonyme, ayant son siège social à Tunis, 12, rue Montpellier, prise en la personne de son Président-Directeur Général, demeurant au dit siège.

En vertu d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Tunis, statuant en matière commerciale sous le n° 8276 en date du 13 avril 1974 du rôle commerciale à l'encontre de la partie saisie, portant la formule exécutoire, enregistré et signifié par exploit de Maître Nouredine Mahjoub, huissier-notaire à Tunis en date du 16 décembre 1974.

Et en vertu d'une saisie immobilière pratiquée suivant exploit de Maître Mohamed Béchir Mecharek, huissier-notaire à Zarzis, en date du 4 mars 1975, dénoncée à la partie saisie le 7 mars 1975.

Il sera procédé, le samedi 24 mai 1975, à 9 heures du matin, à l'audience et par devant la chambre des criées du tribunal de première instance de Médénine, au Palais de Justice de la dite ville, à la vente de :

La totalité de l'Hôtel « LALLA MARIEM », sis à Sengho à Zarzis, délégation de Zarzis, Gouvernorat de Médénine, s'étendant sur une superficie d'environ quatorze hectares, comportant 180 pièces construction achevée, 320 pièces non meublées, 4 bureaux pour la Direction, une salle de réception, un restaurant avec une cuisine et quatre pièces pour les repas non meublées, quatre bars, une piscine, un dépôt et un garage.

La totalité de cet hôtel est limitée

Au sud, au nord et à l'Ouest : par les consorts El Khansa.

A l'Est : par la mer.

La mise à prix est fixée à la somme de : un million cent mille dinars ci 1.100.000 dinars.

Outre charges et frais.

Nota : Il est rappelé à tout participant aux enchères publiques de se munir, au préalable, d'une autorisation délivrée par Monsieur le Gouverneur de Médénine.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1°) En l'Etude de Maître M'Hamed Makni, avocat à Sfax, 5, rue Habib Thameur.

2°) Au greffe du tribunal de première instance de Médénine où le cahier des charges se trouve déposé.

L'Avocat poursuivant :

M'Hamed Makni.

N° B-752.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE CHAUSSURES LES ETOILES Siège social Route de Menzel Chaker - km 1 — SFAX —

Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 7 mars 1975, enregistré à Sfax A. C. le 17 mars 1975 folio 88, n° 390.

I). — Que le capital social de la Société est porté de dix mille (10.000) dinars à trente mille (30.000) par la création de deux mille (2.000) parts nouvelles de dix (10) dinars chacune.

L'article six des statuts de la Société est modifié en conséquence.

II). — Que le siège social de la Société est transféré à Sfax, route de Menzel Chaker - km 1, Sfax.

Deux exemplaires du dit procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax.

Pour extrait.
N° 753.

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETS MAALEDJ FRERES Capital social : 3.000 dinars Siège social Avenue Farhat Hached — SFAX —

Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 1975, enregistré à Sfax, A. C. le 28 mars 1975 folio 10, n° 31, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 10 avril 1975, n° 3.167.

Il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée dénommée « ETS MAALEDJ FRERES ».

Objet : Commerce des Pièces Détachées, Automobiles, Quincaillerie, Droguerie, Articles Ménagers et Divers.

— L'Import et l'Export de tous ces articles et dérivés.

— Toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet social.

Durée : trente ans.

Siège social : Sfax - avenue Farhat Hached.

Capital social : trois mille (3.000) dinars divisé en trois cent (300) parts de dix (10) dinars chacune.

Gérance : Monsieur Said Maaledj est nommé gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait.
N° B-754.

LES CARRIERES FAIZA S. A. R. L. Au capital de 10.000 dinars Siège social Route de Lafrane - km 4 Merkez Djellouli — SFAX —

Constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Sfax du 15 mars 1975, enregistré même ville A. C. le

26 mars 1975, folio 4, n° 13, il a été constitué une S.A.R.L.

Dénomination : Les Carrières Faiza.

Objet : Exploitation de carrière, ventes et achats de tous produits de concassage, fabrication des agglomérés et dérivés ainsi que tout ce que peut en favoriser directement et indirectement le développement de cet objet.

Siège social : Sfax, route de Lafrane - km 4 - Merkez Djellouli.

Capital : 10.000 dinars divisé en 100 parts de cent dinars chacune.

Durée : 99 années à compter de sa constitution définitive.

Gérance : Madame Houda Frikha est nommée gérante de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

Dépôt : Deux exemplaires des statuts ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 15 avril 1975 sous le numéro 3.172.

Pour extrait.

N° B-755.

Etude de Maître Allouani Choubani, Avocat, à la Cour de Cassation, rue Béchir Sfar - Mahdia.

— VENE —

AUX ENCHERES PUBLIQUES
sur saisie immobilière

L'adjudication aura lieu le lundi 26 mai 1975 à neuf heures du matin, au plus offrant, à l'audience des criées du tribunal de première instance de Mahdia.

Poursuivant : Hassine Ben Allouane Ben Khélifa Kedari, cultivateur demeurant au secteur de Chiba délégation de Mahdia.

Parties saisies : Hédi Ben Allouane Ben Khélifa Kedari, cultivateur et Salha Bent Ali Ben Mohamed Ben Hadj Brahim sans profession tous deux demeurant au dit lieu.

Immeuble à vendre : 1°) La totalité d'une parcelle de terre d'une contenance de 8 marjaa sise au Sud de la maison des parties saisies à Chiba ayant pour limites :

Au Sud : Ali Ben Khélifa Nefzaoui;

A l'Est : Hassine Ben Allouane Kedari;

Au Nord : la maison des parties saisies;

A l'Ouest : Héritiers Ali Ben Khélifa Kedari.

2°) La totalité d'une parcelle de terre connue sous le nom de parcelle El Oued, sise à Msakenia contenant 10 pieds d'oliviers jeunes et de la terre nue du côté Ouest, ayant pour limites :

Au Sud : une route;

A l'Est : le poursuivant;

Au Nord : l'Oued;

A l'Ouest : Héritiers Ali Kedari.

3°) — La totalité des 9 pieds d'oliviers jeunes à Henchir Nefzaouzia à Msakenia secteur de Chiba, propriété de l'épouse de Hédi Ben Allouane

Ben Khélifa, la nommée Salha Bent Ali Ben Mohamed Ben Hadj Brahim ayant pour limites :

Au Sud : Khélifa Ben Ali Ben Brahim;

A l'Est : Salem Ben Tahar Ben Hassene;

Au Nord : une route;

A l'Ouest : Abdelmoumen Ben Jilani Ben Hassine.

Mise à prix : Premier article : deux cent dinars (200 dinars);

Deuxième article : cent cinquante dinars (150 dinars);

Troisième article : cent dinars (100 dinars);

Frais de poursuite et taxe de vente en sus.

Pour plus amples renseignements s'adresser au Cabinet de Maître Allouani Choubani rue Béchir Sfar - Mahdia et pour prendre connaissance du cahier des charges, au greffe du tribunal de première instance de Mahdia.

Toute personne qui désire participer à l'adjudication doit être munie d'une autorisation de Monsieur le gouverneur de Mahdia.

L'avocat poursuivant :

Allouani Choubani.

N° B-756.

AVIS

Cession de parts sociales

Par acte sous seing privé en date à Sfax du 17 mars 1975, enregistré dans la dite ville le 27 mars 1975, folio 7, n° 21 et déposé au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 11 avril 1975, il appert que les héritiers Cachia ont cédé à Monsieur Mohamed Ezzeddine Riahi les vingt parts sociales leur appartenant dans la Société à responsabilité limitée « LE TRACTEUR » au capital de deux mille cinq cent dinars et dont le siège social est à Sfax, route Caid M'Hamed.

N° B-757.

SOCIETE

A RESPONSABILITE LIMITEE

BEN YAHIA FRERES

(B.Y.H.C.C.)

S. A. R. L.

Au capital de 5.000 dinars

Siège social

15, rue Souk Ahras 1er étage

— TUNIS —

Agrément de l'Agence de Promotion des Investissements en date du 14 novembre 1974

sous le n° C - 24 - 4.5.1.1.74

Registre de Commerce : 36.856

Code en Douane : 121.932

Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 1974, enregistré à Tunis le 29 juillet 1974 (A. C. 1), volume 10, série 5, case 264, il a été constitué une Société à responsabi-

lité Limitée entre les personnes désignées dans l'acte.

Objet : a) l'exploitation d'un atelier de confection et de haute couture.

b) La Société pourra se livrer à toute autre activité commerciale, telle que l'importation de matières premières et de machines, et l'exploitation des produits finis sous réserve d'obtenir les autorisations légales.

c) La Société pourra agir pour son propre compte, que pour le compte de tiers en représentation, en participation ou en association.

Siège social : 15, rue Souk Ahras, 1er étage, Tunis.

Capital : 5.000 dinars (cinq mille dinars).

Durée : 99 ans.

Gérant : Monsieur Mohamed Habib Ben Mohamed Ben Yahia est nommé gérant unique de la dite Société avec les pouvoirs les plus étendus.

Dépôt : Deux exemplaires des statuts ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis le 27 août 1974.

Le gérant.

N° B-758.

Par acte sous seing privé en date du 21 février 1975, enregistré à Tunis le 21 mars 1975, vol. 808, série ter, case 100, dont deux exemplaires déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 31 mars 1975. Monsieur Ali Ben Salah Ben Salem a cédé à Demoiselle Hanan Bent Sadok Z'Mandar les quatre cent parts sociales (400 parts) qu'il possède dans la Société S. A. R. L. « L'Art de la Couture » en outre le siège social et le lieu d'exploitation de la dite Société est transféré à partir du 21 février 1975 au n° 3, rue Djébel Mansour à Tunis.

N° B-759.

TUNISIE GESTION

SOCIETE

D'ETUDES TECHNIQUES

ET ECONOMIQUES

S. A. R. L.

Au capital de 10.000 dinars

Siège social

51, avenue Jean Jaurès

— TUNIS —

Augmentation de capital

Il appert d'un acte sous seing privé enregistré à Tunis (A. C.) le 10 avril 1975, volume 808, série 1, case 395, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Tunis que :

— Le capital de la Société Tunisie Gestion est augmenté à 10.000 dinars.

— Les articles 6 et 8 des statuts de la Société d'Etudes Techniques et Economiques Tunisie Gestion ont été modifiés en conséquence.

Le Gérant :

Abdessatar Ben Halima.

N° B-760.

QUINCAILLERIE BEN OTHMAN
S. A. R. L.
au capital de 2.000 dinars
Siège social
Avenue du 2 Mars
— EL HAOUARIA —

Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 1975, à Kélibia, enregistré à Kélibia le 17 mars 1975, folio 38, case 871, il a été constitué une Société à responsabilité limitée avec les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Quincaillerie Ben Othman.

Capital social : 2.000 dinars.

Objet : ventes - achats quincaillerie et articles de ménage.

Siège social : avenue du 2 mars - El Haouaria.

Durée : 99 ans.

Gérance : La Société est gérée et administrée par Monsieur Ben Othman Hédi pour une durée non limitée avec les pouvoirs les plus étendus.

N° B-761.

Etude de Maître Mohamed Lamine Chérif, Avocat à la Cour de Cassation, 13, avenue d'Algérie - Bizerte.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
par suite d'une saisie immobilière

La vente aura lieu le mardi 27 mai 1975 à 9 heures devant la chambre des criées du tribunal de Bizerte.

Poursuivant : Manoubi Ben Hadj Jilani Saadi demeurant à Bizerte, représenté par Maître Mohamed Lamine Chérif, Avocat à la Cour de Cassation; 13, avenue d'Algérie à Bizerte.

Partie saisie : Jacques Gozlan : « Ex. agent d'affaires à Bizerte » demeurant actuellement aux Etats Unis d'Amérique (Cité Jerzey - la nouvelle Jersey)

Objet de la vente

Article premier. — La totalité de la propriété constituant un terrain nu objet du titre foncier n° 134505 dénommé « SILVAIN 3 » sis au Nord des Banlieues de Bizerte sur la route de Nador, d'une superficie de 412 m² le dit immeuble est grevé d'une hypothèque de la somme de 130 dinars au profit de Madame Grebanval (Emile Léone Henriette) épouse de Monsieur Fontane demeurant à Bizerte.

Article 2. — La totalité de la propriété objet du titre foncier n° 130725 dénommée « Henchir ABDEL » d'une superficie de 4899 m², constituant un terrain nu sis au Nord-Ouest des Banlieues de Bizerte; le dit immeuble n'est grevé d'aucune charge.

Article 3. — La totalité de la propriété objet du titre foncier n° 132015 dénommée « Sans Nom » d'une superficie de 1234 m², constituant un terrain nu sis au Nord Ouest des Banlieues de Bizerte à Oued Merdj et n'est grevé d'aucune charge.

Article 4. — La moitié indivise de la propriété objet du titre foncier n° 134968 dénommée « JACIDE » sis à Bizerte rue de la Carrière d'une superficie de 713 m² le propriétaire de la deuxième moitié indivise de cette propriété est Monsieur Vilalta Placède, Français demeurant à Bizerte.

Mise à prix : Trois cent dinars (300 dinars) pour chacun des quatre articles outre les frais des poursuites qui seront taxés par le tribunal.

Avis : Ne peuvent prendre part aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Bizerte.

N° B-762.

**SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE**
Au capital de 5.000 dinars
**DENOMMEE SOCIETE
DES MATERIAUX
DE CONSTRUCTION
ET DERIVEES**
Siège social
5, Rue Borj Bourguiba
— TUNIS —

Changement de gérance

Suivant décision collective des associés en date du 4 avril 1975, enregistrée à Tunis le 4 avril 1975, volume 808, case 332, (A. C. 1), et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance le 14 avril 1975, il appert que Monsieur Lagha Abdelhamid a été désigné gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus et qu'il a été mis fin aux fonctions de Monsieur Nasfi Mohsen Lagha, gérant précédent.

N° B-763.

**SOCIETE D'EQUIPEMENT
DE CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE
ET CONDITIONNEMENT D'AIR**
« BOUAARADA et ABDELKEFI »
S. A. R. L.

Au capital de 3.000 dinars
Siège Social
26, Rue Tronja - Tunis

Cession de parts et remplacement du gérant

D'un acte s.s.p. en date du 10 avril 1975, enregistré à Tunis (A.C. 1) le 11 du même mois vol. 757 série 4, case 235, il appert que les deux époux Tahar Said Abdelkefi et Najia Hamza ont cédé aux deux époux Mohamed Moncef Ben Hassen Ben Hadj Amor Ben Khamsa et Meriem Bent Mohamed Ben Hamouda Boujebaa, demeurant tous deux à Mutuelleville 20, rue de la Kahena, la totalité de 351 parts sociales de cinq dinars (5 D.) chacune dans la Société d'Equipelement de Chauffage Central, Sanitaire et Conditionnement d'Air et ce, dans la proportion de 251 parts au premier et 100 parts à la seconde cessionnaire.

Du même acte, il résulte que Tahar Said Abdelkefi s'est démis de ses fonctions de gérant - administrateur et a été remplacé par Monsieur Mohamed Moncef Ben Khamsa.

Dont acte.
N° B-764.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte de vente en date du 13 mars 1975, enregistré à Tunis le 5 avril 1975, Monsieur et Madame Baccar Mekki ont vendu à Monsieur Mansour Khalfet. La totalité de leur fonds de commerce à usage des pièces de rechanges automobiles situé à Tunis rue Taleb M'hiri n° 29.

Tous créanciers de vendeur devront sous peine de forclusion faire opposition entre les mains du Maître Bouchenak Mohamed à Tunis, 2, avenue de Carthage dans le délai de 20 jours à compter de l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le présent avis a déjà paru au quotidien « Essabah » du 19 avril 1975.

N° B-765.

**CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE ANONYME
SOCIETE D'INGENIEURS
ET ARCHITECTES CONSEILS**
« S. I. A. C. »
Société Anonyme
Au capital de 10.000 dinars
Siège social
54, Rue Caton - Tunis

I. — Statuts : Suivant acte sous seing privé du 20 avril 1974 enregistré à Tunis le 27 mars 1975 (A. C. 1), volume 808, série ter, case 158 et dont un projet a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 20 avril 1974 et dont l'un des originaux est demeuré annexé à la déclaration de souscription et de versement ci-après annoncée, Monsieur Mohamed El Aziz Milad, fondateur, a établi les statuts d'une Société Anonyme, dont il a extrait ce qui suit :

Forme : Société Anonyme par actions.

Dénomination : Société d'Ingénieurs et Architectes Conseils — « S. I. A. C. ».

Objet : Toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'étude, le conseil l'assistance et le contrôle dans toutes les disciplines et la construction et de l'équipement intéressant la mise en valeur agricole, industrielle commerciale ou sociale.

Généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter, directement ou indirectement, ou être utiles à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Durée : Quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de sa constitution définitive, sauf le cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévues par les statuts.

Capital social : Fixé à la somme de dix mille dinars (10.000 dinars) divisé en 1.000 actions de 10 dinars chacune à souscrire en numéraires et à libérer intégralement au moment de la souscription.

Année sociale : Commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

II. — Déclaration de souscription et de versement : Cette déclaration faite par le fondateur a été reçue par Monsieur le receveur des actes civils de Tunis le 27 mars 1975. Elle a été enregistrée le même jour (A. C. 1) vol. 808, série ter, case 161.

III. — Assemblée constitutive :

Du procès verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive enregistré à Tunis A. C. 1, le 22 avril 1975, volume 14, série 5, case 484, il résulte notamment que l'assemblée :

1°) Après vérification a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur.

2°) A nommé les administrateurs prévus par les statuts :

— Monsieur Mohamed El Aziz Milad;
— Madame Hermansson;
— Monsieur Stoyanov;
— Monsieur Baudot;
— Monsieur Allani;

Lesquels ont accepté les dites fonctions.

Elle a nommé comme commissaire aux comptes Monsieur Mokhtar Fakfak lequel a accepté ces fonctions.

Enfin, elle a approuvé les statuts sociaux et déclaré la Société définitivement constituée.

IV. — Administration : Aux termes de sa première délibération, le conseil d'administration a nommé Monsieur Mohamed El Aziz Milad en tant que Président du Conseil Directeur général de la Société et lui a délégué tous les pouvoirs nécessaires pour l'administration de la Société.

V. — Dépôt : Le dépôt prescrit par l'article 177 du Code de Commerce a été effectué au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 avril 1975.

Pour extrait :

Pr. le conseil d'administration.
Le Président Directeur Général.
N° B-768.

LES ETS TRABELSI « LES FRERES ET LES FILS » BIZERTE

Augmentation de capital

Suivant décision collective extraordinaire des associés en date à Bizerte du 21 mars 1975, enregistré en la dite ville le 28 mars 1975, folio 35, case 606, et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 1er avril 1975 sous le n° 42 11/75 le capital social qui était de 5.600 dinars a été augmenté de 2.400 dinars est porté à 8.000 dinars.

Les articles 6 et 7 des statuts sont modifiés en conséquence.

Le gérant :

Abdelaziz Trabelsi.
N° B-767.

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L. SOCIETE TUNISIENNE D'ELECTRIFICATION INDUSTRIELLE

Siège social
12, rue Jean Marie Terras
— TUNIS —

Suivant acte sous seing privé en date à Tunis du 1er avril 1975, enregistré à Tunis A. C. 1, le 15 avril 1975, volume 808, série ter, case 364, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22 avril 1975 sous le n° 38.070, il a été constitué une Société à responsabilité limitée :

Dénomination : Société Tunisienne d'Electrification Industrielle :

« S. T. E. I. ».

Objet : Electricité Industrielle et de Bâtiments.

Durée : 10 ans.

Capital : 10 mille dinars divisés en 500 parts de 20 dinars chacune.

Le capital social est entièrement libéré et réparti entre les associés au prorata de leurs apports.

Chédli Ben Mohamed Ben Belgacem Ayari 330 parts de 20 dinars, soit.....	6.600 D.
Abderrahman Ben Hamed El Ftiti 170 parts de 20 dinars, soit	3.400 D.
	10.000 D.

Gérance : Chédli Ben Mohamed Ben Belgacem Ayari pour la durée de la Société avec les pouvoirs les plus absolus.

N° B-768.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « SOCIETE IMMOBILIERE DU SERS » S. A. R. L. Au capital de 15.000 dinars Siège social : LE SERS

Cession de parts

D'un acte sous seings privés en date à Grenoble, le 17 mars 1975 et à Tunis le 1er avril 1975, enregistré à Tunis, A. C. 1er bureau, le 1er avril 1975, volume 808, série 1, case 219, dont un exemplaire a été déposé au greffe du tribunal de première instance, au Kef, le 10 avril 1975, il résulte que Madame Gayral, veuve de Angelis a cédé à Monsieur Naso dit Nasi Salvatore, dix huit parts (18 parts) sociales, d'une valeur nominale de cent vingt cinq dinars (125 dinars) l'une, lui appartenant dans la sus-dite Société.

N° B-769.

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS SICOMAC

Suivant lettre d'agrément du 14 mars 1975, n° e/43/22/1175 et suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 1975, enregistré à Tunis (A. C. 1), le 22 avril 1975, volume 808, série 3, case 436, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18 avril 1975, il a été constitué une Société à responsabilité limitée :

Dénomination : Société Industrielle et Commerciale des Matériaux de Construction.

Objet : Fabrication et Commercialisation des Matériaux de Construction.

Capital : 24.000 dinars.

Durée : 99 ans.

Siège social : (provisoirement) Rue El Moutanabi - Impasse Ibnou Hou-raïra n° 5, El Menzah - Tunis.

Usine : Zone Industrielle à Ben Arous.

Gérance : Monsieur Mohamed Bou-lila a été nommé gérant de la Société avec les pouvoirs absolus et les plus étendus.

N° B-770.

EN VENTE :**PRIX**

Statut Général des Personnels des Offices, des Sociétés Nationales et des Sociétés d'Economie Mixtes	0 D, 100
Convention Collective Nationale Construction métallique (Bâtiment)	0 D, 325
Convention Collective Nationale Industrie Textile	0 D, 400
Convention Collective Nationale Mécanique Générale et Electricité	0 D, 380
Convention Collective Nationale Imprimerie, Reliure, Brochure, Transformation du Carton et Photographie	0 D, 270
Convention Collective Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics	0 D, 315
Convention Collective Nationale du Pétrole	0 D, 210
Code Electoral (1974)	0 D, 250
Réformes sanitaires (1969)	0 D, 200
Recueil des Circulaires (1962 à 1970 et 1971)	1 Dinar
Nomenclature des Actes professionnels	0 D, 400

PRIX

Table des Matières du J.O.R.T. (1958 à 1972) chacune	0 D, 100
Table Chronologique du J.O.R.T. (1959 à 1970) chacune	0 D, 100
Débats de l'Assemblée Nationale (publiés sur l'original)	0 D, 100
Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Tunisienne et documents annexés	0 D, 300
Loi sur les mines	0 D, 150
Bulletin Officiel des Douanes Tunisiennes	0 D, 300
Bulletin Officiel de la Direction des Impôts (trimestriel)	0 D, 300
Affiche portant résumés des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 100
Barème Indiciaire des Fonctionnaires de l'Etat	0 D, 050

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)